# Pensioenreglement Zwitserleven Nu Pensioen

Qquest B.V.

ten behoeve van
Alle werknemers

Zwitserleven PPI

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Contractnummer: 1.016.402

LT-PR003D

# Inhoudsopgave


## Hoofdstuk 1 Begrippen 2

Artikel 1 Begrippenlijst 2

## Hoofdstuk 2 Deelname aan de pensioenregeling 7

Artikel 2 U bent deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde 7
Artikel 3 Uw werkgever 8
Artikel 4 De pensioenuitvoerders 8
Artikel 5 Deelname aan de pensioenregeling 8
Artikel 6 Ingangsdatum pensioenreglement 9
Artikel 7 Pensioensoorten 9
Artikel 8 Inkomende waardeoverdracht 9

## Hoofdstuk 3 Opbouw van pensioen 11

Artikel 9 Pensioenpremie 11
Artikel 10 Extra pensioenpremie 12
Artikel 11 Pensioenkapitaal 13
Artikel 12 Eerder ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum aankopen met de ZekerheidZwitch 14
Artikel 13 Beleggen 16
Artikel 14 Kopen en verkopen beleggingseenheden 17
Artikel 15 Kosten voor het beleggen 17
Artikel 16 Kosten voor het eerder aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch 18
Artikel 17 Pensioen bij onbetaald verlof 19

## Hoofdstuk 4 Overlijden 20

*Onderdeel A - U overlijdt als deelnemer* 20
Artikel 18 Partnerpensioen 20
Artikel 19 Wezenpensioen 21
Artikel 20 Wat gebeurt er met uw pensioenkapitaal? 22
*Onderdeel B - U overlijdt als gewezen deelnemer* 22
Artikel 21 Partner- en wezenpensioen 22
*Onderdeel C - U overlijdt als pensioengerechtigde* 23
Artikel 22 Partnerpensioen 23
*Onderdeel D - Aanvullende voorwaarden* 24
Artikel 23 Toetsperiode bij overlijden 24
Artikel 24 Uitsluitingen bij overlijden 24

## Hoofdstuk 5 Arbeidsongeschiktheid 25

Artikel 25 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 25
Artikel 26 Toetsperiode bij arbeidsongeschiktheid 28
Artikel 27 Overige uitsluitingen bij arbeidsongeschiktheid 28

## Hoofdstuk 6 U gaat uit dienst 30

Artikel 28 Einde deelname 30
Artikel 29 Recht op een WW-uitkering 31
Artikel 30 Uitgaande waardeoverdracht 31

## Hoofdstuk 7 U gaat met pensioen 32

Artikel 31 Ingangsdatum pensioen 32
Artikel 32 Keuze pensioenuitvoerder 32
Artikel 33 Hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen 33
Artikel 34 Andere verhouding ouderdomspensioen en partnerpensioen 33
Artikel 35 Eerder met pensioen 33
Artikel 36 Later met pensioen 34
Artikel 37 Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen 35

## Hoofdstuk 8 U en uw partner gaan uit elkaar 37

Artikel 38 Bijzonder partnerpensioen 37
Artikel 39 Verevening ouderdomspensioen 38
Artikel 40 Conversie van pensioen 40

## Hoofdstuk 9 Welke informatie geeft u aan ons door 41

Artikel 41 Aanleveren van gegevens 41
Artikel 42 Gevolgen onjuiste of onvolledige aanlevering van gegevens 41
Artikel 43 Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens? 42

## Hoofdstuk 10 Welke informatie ontvangt u van ons 43

Artikel 44 Informatie aan u 43
Artikel 45 Informatie aan uw (ex)-partner of kind 44
Artikel 46 Informatie op verzoek 44
Artikel 47 Wijze van informatieverstrekking 44

## Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten 45


| | | |
|---|---|---|
| Artikel 48 | Maximum van de pensioenen | 45 |
| Artikel 49 | Toetsmomenten | 45 |
| Artikel 50 | Belastingen en heffingen | 46 |
| Artikel 51 | Tijdig aankopen pensioen en gevolgen niet tijdig aankopen pensioen | 46 |


## Hoofdstuk 12 Overige bepalingen 47


| | | |
|---|---|---|
| Artikel 52 | Voorbehoud werkgever | 47 |
| Artikel 53 | Wijziging pensioenreglement, tarieven en/of voorwaarden | 48 |
| Artikel 54 | Nederlands recht | 48 |
| Artikel 55 | Afkopen, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen | 48 |
| Artikel 56 | Afkoop klein pensioen | 49 |
| Artikel 57 | Uitbetaling pensioen | 49 |
| Artikel 58 | Oorlogsrisico en terrorismerisico | 50 |
| Artikel 59 | Vragen en klachten | 50 |
| Artikel 60 | Onvoorziene omstandigheden | 50 |


## BIJLAGEN


- Hoogte van kosten en overzicht van fondsen
- Ruilfactoren ZekerheidZwitch
- Gebruikersvoorwaarden deelnemer mijnpensioen.zwitserleven.nl

Hoofdstuk 1 Begrippen

## Artikel 1 - Begrippenlijst

Dit bedoelen we met de begrippen die we gebruiken in dit pensioenreglement:

**Aanspraakgerechtigde:** dat bent u, als u recht heeft op pensioen dat nog niet is ingegaan. Dat is uw partner of kind als die recht heeft op een pensioen dat nog niet is ingegaan.

**AOW-leeftijd:** de leeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat.

**AOW:** Algemene Ouderdomswet.

**Arbeidsongeschikt:** u bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u door rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om met algemeen geaccepteerde arbeid, waartoe u met uw krachten en bekwaamheden in staat bent, ten minste 35% te verdienen wat gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring met arbeid gewoonlijk verdienen (verlies aan verdiencapaciteit).

**Arbeidsongeschiktheidsuitkering:** uitkering op grond van de WAO, WIA of Wajong.

**Arbeidsovereenkomst:** de overeenkomst naar burgerlijk recht tussen u en uw werkgever.

**Beleggingseenheden:** een beleggingsfonds bestaat uit verschillende beleggingseenheden. Dat zijn reken-eenheden waarin een beleggingsfonds is opgedeeld.

**Beleggingsfonds:** een fonds waarin de pensioenpremie wordt belegd.

**Beleggingsrekening:** de pensioenpremie wordt gestort op de beleggingsrekening. Daarop ziet u in welke beleggingsfondsen Zwitserleven PPI de premie heeft belegd.

**Beurs:** NYSE Euronext Amsterdam.

**Beursdag:** de dag waarop een koers van een beleggingsfonds wordt vastgesteld.

**CBS:** Centraal Bureau voor de Statistiek.

**Dienstjaren:** elk jaar dat u als deelnemer in deze pensioenregeling pensioen opbouwt bij Zwitserleven PPI. Een gedeelte van een jaar wordt naar verhouding meegenomen.

**Erfgenamen:** personen aan wie volgens de wet of een testament (een deel van) de nalatenschap toekomt.

**Franchise:** het deel van het loon dat niet meetelt voor de opbouw van het pensioen, omdat u straks ook AOW ontvangt.

De hoogte van de franchise is 100/75 maal de AOW-uitkering op jaarbasis voor een gehuwde, inclusief vakantietoeslag, naar de stand per 1 januari van elk jaar.

**Fondsbeheerder**: degene die het beheer van het fonds verzorgt.

**Kind**:
a) het kind waarmee u als ouder in familierechtelijke betrekking staat volgens het Burgerlijk Wetboek; of
b) uw stief- of pleegkind, dat u onderhoudt en opvoedt alsof het uw eigen kind is.

**Koers**: de prijs aan het einde van de voorafgaande beursdag waarvoor beleggingseenheden in een beleggingsfonds worden aangekocht of verkocht.

**Loonindex**: de gemiddelde verhoging van de loonindex cao-lonen particuliere bedrijven per maand, inclusief bijzondere beloning (referentiejaar 2010=100), zoals vastgesteld door het CBS. Het toe te passen indexpercentage wordt elk jaar in december vastgesteld aan de hand van de procentuele stijging van de loonindex over de periode van juli tot juli voorafgaand aan de betreffende peildatum.

Neemt het CBS een ander referentiejaar als uitgangspunt? Dan volgen wij deze wijziging vanaf de eerstvolgende 1 januari. Dit geldt alleen als het CBS de wijziging vóór 1 juli publiceert. Publiceert het CBS de wijziging na 1 juli? Dan gaat de wijziging niet per de eerstvolgende 1 januari in, maar per de daarop volgende 1 januari.

**Partner**: uw partner is:
a) degene met wie u getrouwd bent;
b) degene met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
c) degene met wie u een samenlevingscontract bij een notaris heeft laten opstellen;
d) degene met wie u langer dan zes maanden een gezamenlijke huishouding voert. Dit moet blijken uit de Basisregistratie personen (BRP). Uw bloed- en/of aanverwanten in de rechte lijn kunnen niet uw partner zijn voor de pensioenregeling. Bijvoorbeeld uw ouder, grootouder of kind, maar ook de ouder of grootouder van uw partner. Kunnen wij de gezamenlijke huishouding van ten minste zes maanden niet zelf bepalen in de BRP? Dan vragen wij u een geldig bewijs te leveren.

Het partnerschap moet zijn aangegaan vóór de pensioendatum. U kunt op een bepaald moment maar één partner hebben.

**Parttimepercentage**: het aantal uren dat u per week werkt bij uw werkgever volgens uw arbeidsovereenkomst gedeeld door het gebruikelijk aantal uren van een volledige werkweek. Overuren tellen niet mee.

Het parttimepercentage wordt opnieuw vastgesteld als u meer of minder gaat werken volgens uw arbeidsovereenkomst. Als wijzigingsdatum geldt de datum waarop de gebeurtenis plaatsvindt die leidt tot de wijziging.

**Peildatum**: 1 januari van elk jaar.

**Pensioenaanspraak**: het recht op een pensioen dat nog niet is ingegaan.

**Pensioendatum**: de datum waarop uw ouderdomspensioen feitelijk ingaat. Zie ook de definitie van 'Pensioenrichtdatum'.

**Pensioengevend loon**: dit is het loon waarover u pensioen opbouwt.

| | | |
|---|---|---|
| Pensioengevend loon | : | 12 maal het bruto maandloon.<br><br>Hierbij gaan wij uit van een voltijd dienstverband.<br><br>Het pensioengevend loon wordt jaarlijks op de peildatum bepaald.<br><br>Leidt een verandering in de bedragen die bij het pensioengevend loon horen tot een verlaging?<br>Dan wordt dit direct verlaagd.<br><br>Bij het bepalen van het pensioengevend loon kunt u met uw werkgever schriftelijk afspreken dat een loonsverlaging niet meetelt als dit komt omdat:<br>1 u een deeltijdfunctie accepteert die minimaal 50% van het oorspronkelijke dienstverband is, of<br>2 u terugtreedt naar een lager gekwalificeerde functie.<br>Dit geldt alleen als de loonsverlaging ingaat in de periode van tien jaar direct vóór de pensioenrichtdatum.<br>Onder het oorspronkelijk dienstverband wordt verstaan het dienstverband tien jaar direct vóór de pensioenrichtdatum. |

<u>Maximum pensioengevend loon</u>

Het pensioengevend loon is maximaal € 105.075,00 (2018). Ieder jaar passen wij dit bedrag op 1 januari aan. Wij gaan hierbij uit van het maximale loon waar pensioen over mag worden opgebouwd volgens de Wet op de loonbelasting.

**Pensioengrondslag**: het deel van uw loon waarover het pensioen wordt berekend. De pensioengrondslag is uw pensioengevend loon verminderd met de franchise. We gaan uit van een voltijd dienstverband.

**Pensioenkapitaal**: het saldo op uw beleggingsrekening. Het aantal beleggingseenheden maal de koersen van de beleggingseenheden in de beleggingsfondsen waarin wordt belegd bepaalt de waarde in euro's. Van dit kapitaal koopt u op de pensioendatum ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen aan.

**Pensioenovereenkomst**: de overeenkomst tussen u en uw werkgever waarin de afspraken over uw pensioen staan.

**Pensioenpremie**: de premie die uw werkgever elke maand betaalt aan Zwitserleven PPI voor de opbouw van uw pensioenkapitaal. Als u een eigen bijdrage heeft, dan is de pensioenpremie inclusief uw eigen bijdrage. De koopsom voor het aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch valt niet onder de pensioenpremie.

**Pensioenregeling**: de pensioenregeling zoals wij die beschrijven in dit pensioenreglement.

**Pensioenrichtdatum**: de eerste dag van de maand waarin u de leeftijd van 67 jaar bereikt. Zie ook de definitie van 'Pensioendatum'.

**Pensioenuitvoerder**: voor deze pensioenregeling zijn Zwitserleven PPI en Zwitserleven de pensioen-uitvoerders.

Zwitserleven PPI is een premiepensioeninstelling. Zwitserleven PPI is een handelsnaam van Zwitserleven PPI N.V.
Zwitserleven is een verzekeraar. Zwitserleven is een handelsnaam van SRLEV N.V.

**Premieovereenkomst**: bij een premieovereenkomst staat de hoogte van de pensioenpremie vooraf vast. De hoogte van de pensioenuitkering niet. De pensioenpremie wordt voor u belegd en hiermee bouwt u een pensioenkapitaal op. U kunt ook zelf extra pensioenpremie betalen. Hiermee bouwt u meer pensioenkapitaal op. U gebruikt het pensioenkapitaal op de pensioendatum om een vast of variabel ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen aan te kopen.

**Prijsindex**: de gemiddelde verhoging van het consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens (referentiejaar 2015=100) zoals vastgesteld door het CBS. Het toe te passen indexpercentage wordt elk jaar in december vastgesteld aan de hand van de procentuele stijging van de prijsindex over de periode van juli tot juli voorafgaand aan de betreffende peildatum.

Neemt het CBS een ander referentiejaar als uitgangspunt? Dan volgen wij deze wijziging vanaf de eerstvolgende 1 januari. Dit geldt alleen als het CBS de wijziging vóór 1 juli publiceert. Publiceert het CBS de wijziging na 1 juli? Dan gaat de wijziging niet per de eerstvolgende 1 januari in, maar per de daarop volgende 1 januari.

**Uitkeringsovereenkomst**: bij een uitkeringsovereenkomst staat de hoogte van de pensioenuitkering vooraf vast.

**Uitvoeringsovereenkomst**: de overeenkomst tussen uw werkgever en Zwitserleven PPI en Zwitserleven. Hierin staan afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst.

**UWV**: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

**Variabel pensioen**: pensioen waarvan de hoogte varieert en afhangt van het beleggingsresultaat, het sterfteresultaat of de levensverwachting. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De pensioenuitvoerder waar u het pensioen aankoopt bepaalt waar de hoogte van afhangt.

**Vast pensioen**: pensioen waarvan de hoogte op de pensioendatum bekend is.

**Vermogensbeheerder**: degene die het vermogensbeheer van het beleggingsfonds verzorgt.

**Verzekeringspremie**: het bedrag dat uw werkgever periodiek betaalt aan Zwitserleven voor de verzekering van:

- partnerpensioen;
- wezenpensioen;
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

**Wachttijd**: de eerste 104 weken waarin u (vanaf de eerste ziektedag) ononderbroken arbeidsongeschikt bent. Daarbij tellen wij periodes van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan vier weken bij elkaar op. Is voor u op grond van de WIA/WAO/Wajong een verkorte wachttijd of een verlengde wachttijd (verkorte of verlengde loondoorbetalingsperiode) vastgesteld? Dan valt het einde van de wachttijd samen met de ingang van de uitkering op grond van de WIA/WAO/Wajong.

**Wajong**: Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten.

**WAO**: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

**WIA**: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

**Werkgever**: Qquest B.V., gevestigd te GOUDA. K.v.K. 24369064.

**Werknemer**: u bent werknemer, als u een arbeidsovereenkomst heeft met uw werkgever.

**Wet op de loonbelasting**: Wet op de loonbelasting 1964.

**WW**: Werkloosheidswet.

**Zwitserlevenindex**: het gemiddelde van de loonindex (cao-lonen particuliere bedrijven per uur) en de prijsindex. Het toe te passen indexpercentage wordt elk jaar vastgesteld aan de hand van de procentuele stijging van de loonindex en de prijsindex over de periode van juli tot juli voorafgaand aan de betreffende peildatum.

## Hoofdstuk 2 Deelname aan de pensioenregeling

Uw pensioenregeling is gebaseerd op afspraken tussen u, uw werkgever en de pensioenuitvoerders. In een schema ziet dat er zo uit:

# Artikel 2 - U bent deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde

In dit pensioenreglement bedoelen wij met ‘u’: de deelnemer, de gewezen deelnemer of de pensioen-gerechtigde. Wie van deze u bent op een bepaald moment hangt af van uw situatie.

### 2.1 Deelnemer

U bent deelnemer als u werkt bij Qquest B.V..

Werkt u niet meer bij Qquest B.V., maar bouwt u aansluitend nog wel pensioen op omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan bent u deelnemer zolang u arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot de pensioenrichtdatum.

U kunt niet deelnemen aan de pensioenregeling als u:
- directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioenwet bent; of
- vakantiemedewerker bent; of
- stagiair bent.

### 2.2 Gewezen deelnemer

U bent gewezen deelnemer als u

- werknemer of ex-werknemer bent én u geen pensioen meer opbouwt volgens dit pensioenreglement, en
- niet arbeidsongeschikt bent, maar
- nog wel pensioenaanspraken heeft in deze pensioenregeling.

### 2.3 Pensioengerechtigde

U bent pensioengerechtigde als u een pensioenuitkering ontvangt volgens deze pensioenregeling. Uw partner of kind is pensioengerechtigde wanneer hij/zij een partner- of wezenpensioenuitkering ontvangt.

## Artikel 3 - Uw werkgever

Uw werkgever Qquest B.V. heeft de uitvoering van de pensioenregeling ondergebracht bij Zwitserleven PPI en Zwitserleven. De afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

## Artikel 4 - De pensioenuitvoerders

Uw pensioenregeling bestaat uit twee delen, namelijk een premieovereenkomst en een uitkeringsovereenkomst.

Zwitserleven PPI voert de premieovereenkomst uit. En zorgt voor een beleggingsrekening voor het opbouwen van pensioenkapitaal. Uw werkgever betaalt pensioenpremie aan ons.

Zwitserleven voert de uitkeringsovereenkomst uit. Zij verzekert:

- partnerpensioen;
- wezenpensioen;
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Kiest u voor de ZekerheidZwitch? Dan verzekert Zwitserleven de pensioenen die u met het pensioenkapitaal aankoopt tot u met pensioen gaat. U leest hier meer over in het hoofdstuk ‘Opbouw van pensioen’.

Leest u in het pensioenreglement ‘wij’ of ‘ons’ dan bedoelen wij Zwitserleven PPI en Zwitserleven. Noemen wij in het pensioenreglement één van de pensioenuitvoerders? Dan bedoelen wij alleen die pensioenuitvoerder.

Zwitserleven treedt op als gemachtigde van Zwitserleven PPI. U heeft zo één aanspreekpunt voor uw pensioen, namelijk Zwitserleven. Zwitserleven verstrekt de informatie van Zwitserleven PPI die voor u bestemd is.

## Artikel 5 - Deelname aan de pensioenregeling

### 5.1 Begin deelname

U gaat deelnemen aan de pensioenregeling op de dag waarop:

- u voldoet aan de omschrijving van deelnemer, en
- u 21 jaar of ouder bent;
- maar niet eerder dan de ingangsdatum van dit pensioenreglement.

### 5.2 Verplichte deelname

U bent verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling.

### 5.3 Wijzigen van uw keuze

Komt u terug op een eerder gemaakte keuze? Of geeft u uw keuze pas na drie maanden aan ons door? En heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kan Zwitserleven die keuzewijziging afhankelijk stellen van een medische keuring. Zwitserleven betaalt uitsluitend de kosten van de medische keuring.

U bent niet verzekerd totdat Zwitserleven het risico voor de verzekering heeft geaccepteerd en u daarover heeft geïnformeerd. In de periode totdat Zwitserleven het risico voor de verzekering wel of niet heeft geaccepteerd en u daarover heeft geïnformeerd, bent u alleen verzekerd als u overlijdt door een ongeval.

### 5.4 Einde deelname

De pensioenregeling stopt voor u:

- als uw arbeidsovereenkomst eindigt, of
- als u overlijdt, of
- als u met pensioen gaat.

Werkt u niet meer bij Qquest B.V., maar bouwt u aansluitend nog wel pensioen op omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan eindigt uw deelname wanneer u arbeidsgeschikt wordt, maar uiterlijk op de pensioenrichtdatum.

## Artikel 6 - Ingangsdatum pensioenreglement

Dit pensioenreglement geldt vanaf 1 januari 2018.
Dit pensioenreglement vervangt voor de toekomst het pensioenreglement met ingangsdatum 1 januari 2018.

## Artikel 7 - Pensioensoorten

Uw pensioenregeling omvat de volgende pensioenen.

| | |
|---|---|
| Ouderdomspensioen | De maandelijkse pensioenuitkering die u vanaf uw pensioendatum voor de rest van uw leven ontvangt. |
| Partnerpensioen na pensioendatum | De maandelijkse pensioenuitkering die uw partner levenslang ontvangt als u overlijdt als pensioengerechtigde. |
| Partnerpensioen vóór pensioendatum | De maandelijkse pensioenuitkering die uw partner levenslang ontvangt als u overlijdt als deelnemer. |
| Wezenpensioen | De maandelijkse pensioenuitkering die uw kind ontvangt tot de leeftijd van uiterlijk 21 jaar als u overlijdt als deelnemer. |

Verder is er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor u verzekerd. Dit is een verzekering die zorgt dat uw werkgever geen of minder pensioenpremie en verzekeringspremie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt en u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Wilt u zelf extra pensioenpremie betalen om meer pensioen op te bouwen? U leest hier meer over in het Hoofdstuk ‘Opbouw van pensioen’.

## Artikel 8 - Inkomende waardeoverdracht

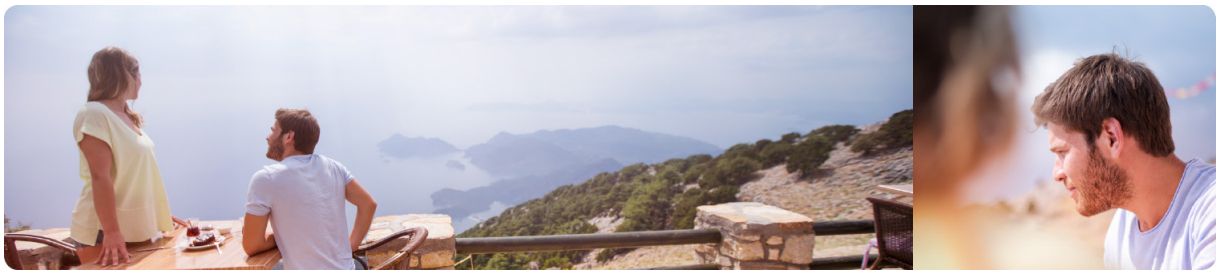
Bent u van baan veranderd? En heeft u pensioen opgebouwd bij vorige werkgevers? Dan kunt u de waarde van dit pensioen overdragen naar Zwitserleven PPI. Dat noemen we een inkomende waardeoverdracht.

U kunt een verzoek voor een inkomende waardeoverdracht bij ons indienen. U ontvangt dan informatie over de gevolgen van het overdragen van de waarde. Laat u vooraf goed informeren door uw adviseur of het overdragen van de waarde zinvol is. Dat hangt onder andere af van uw vorige en deze pensioenregeling. Wilt u hierna gebruik maken van uw recht op waardeoverdracht? Dan moet u binnen twee maanden na ontvangst van de informatie de akkoordverklaring getekend aan ons sturen. Heeft u een partner en bevat het pensioen dat u wilt overdragen een partnerpensioen? Dan heeft u toestemming van uw partner nodig.

Maakt u gebruik van het recht op waardeoverdracht? Dan belegt Zwitserleven PPI de overdrachtswaarde op dezelfde manier als uw pensioenpremie.

De overdrachtswaarde wordt uitsluitend gebruikt om het pensioenkapitaal te verhogen. Koopt u op de overdrachtsdatum pensioenen aan met de ZekerheidZwitch? Dan koopt u met het pensioenkapitaal dat afkomstig is van de waardeoverdracht ook pensioenen aan met de ZekerheidZwitch. U leest hier meer in het hoofdstuk ‘Opbouw van pensioen’.

Is het partner- en/of wezenpensioen bij uw vorige werkgever niet verzekerd? Of is het partnerpensioen bij uw vorige werkgever vervallen na uw uitdiensttreding? Dan kunnen bij een inkomende waardeoverdracht de dienstjaren bij uw vorige werkgever meetellen als dienstjaren voor het bepalen van het partner en/of wezenpensioen. Het parttimepercentage dat gold in deze dienstjaren wordt bij de toekenning van de extra dienstjaren in deze pensioenregeling ook in aanmerking genomen. Het partner- en/of wezenpensioen mag dan niet boven het fiscaal maximum uitkomen. U moet wel aan kunnen tonen dat er zonder deze dienstjaren sprake is van onvoldoende verzekering van het partner- of wezenpensioen over die jaren.



Hoofdstuk 3 Opbouw van pensioen

# Artikel 9 - Pensioenpremie

## 9.1 Pensioenpremie

Uw werkgever betaalt iedere maand pensioenpremie voor u.
Wij stellen iedere maand de pensioenpremie per jaar vast volgens de onderstaande berekening:

Pensioenpremie per jaar = A x B x C

Hieronder lichten wij de onderdelen van deze berekening toe.

A Het percentage dat volgens de premietabel past bij uw leeftijd. Hiervoor kijken we naar uw leeftijd in hele jaren op het einde van de maand.
B Uw pensioengrondslag.
C Uw parttimepercentage.

Uw maandpremie is 1/12e deel van de berekende pensioenpremie per jaar. De pensioenpremie wordt iedere maand opnieuw berekend. Daarbij gaan we uit van uw leeftijd in die maand. De pensioengrondslag en parttimepercentage worden op de peildatum vastgesteld.

De premietabel die bij onderdeel A in de formule hoort is als volgt:

| Uw leeftijd | Percentage van de pensioengrondslag |
|---|---|
| van 21 t/m 24 jaar | 5,30% |
| van 25 t/m 29 jaar | 5,30% |
| van 30 t/m 34 jaar | 5,30% |
| van 35 t/m 39 jaar | 5,30% |
| van 40 t/m 44 jaar | 5,30% |
| van 45 t/m 49 jaar | 5,30% |
| van 50 t/m 54 jaar | 5,30% |
| van 55 t/m 59 jaar | 5,30% |
| van 60 t/m 64 jaar | 5,30% |
| vanaf 65 | 5,30% |

## 9.2 Eigen bijdrage

U betaalt een deel van de pensioenpremie. Wij noemen dit een eigen bijdrage. Uw werkgever stelt ieder jaar vast hoeveel uw eigen bijdrage is en geeft dit aan u door. Uw werkgever verrekent de eigen bijdrage met uw brutoloon.

Werkt u parttime? Dan vermenigvuldigen wij de pensioengrondslag met het parttimepercentage. Wijzigt het parttimepercentage? Dan gaat het nieuwe percentage in op de dag van de wijziging.

# Artikel 10 - Extra pensioenpremie

### 10.1 Extra pensioenpremie

U kunt ervoor kiezen zelf extra pensioenpremie te betalen. Dit noemen wij PensioenAanvullen. Hierdoor kunt u meer pensioen opbouwen. Dit kan alleen als de pensioenpremie minder is dan het fiscale maximum.

De extra pensioenpremie is een aanvulling op de pensioenpremie. U bouwt hiermee dus extra pensioen-kapitaal op. De extra pensioenpremie is geen aanvulling op de verzekeringspremie.

### 10.2 Berekening extra pensioenpremie

U kunt kiezen voor extra pensioenpremie als:

1. de pensioenpremie is berekend met een premietabel die lagere percentages heeft dan fiscaal mogelijk is; of
2. er loonbestanddelen zijn die geen onderdeel zijn van uw pensioengevend loon terwijl dit fiscaal wel mogelijk is; of
3. de pensioenpremie is berekend met een hogere franchise dan fiscaal vereist is.

Hieronder leest u hoe de extra pensioenpremie in elke van deze situaties wordt berekend. Zijn meerdere situaties op u van toepassing? Dan telt u de verschillende extra pensioenpremies bij elkaar op.

*Premietabel met lagere percentages*

De extra pensioenpremie wordt op dezelfde manier berekend als de pensioenpremie. Het percentage dat past bij uw leeftijd (A) is het verschil tussen het percentage dat fiscaal maximaal mag en de premietabel die voor de pensioenpremie wordt gebruikt.

| Leeftijd: | Fiscaal maximaal toelaatbare pensioenpremie % van pensioengrondslag: | Pensioenpremie waarop aanspraak bestaat op grond van de premie-overeenkomst % van pensioengrondslag: |
|---|---|---|
| vanaf 21 tot 24 jaar | 7,70% | 5,30% |
| vanaf 25 tot 29 jaar | 8,90% | 5,30% |
| vanaf 30 tot 34 jaar | 10,30% | 5,30% |
| vanaf 35 tot 39 jaar | 12,00% | 5,30% |
| vanaf 40 tot 44 jaar | 13,90% | 5,30% |
| vanaf 45 tot 49 jaar | 16,20% | 5,30% |
| vanaf 50 tot 54 jaar | 18,90% | 5,30% |
| vanaf 55 tot 59 jaar | 22,30% | 5,30% |
| vanaf 60 tot 64 jaar | 26,40% | 5,30% |
| vanaf 65 jaar | 30,50% | 5,30% |

*Andere loonbestanddelen*

De extra pensioenpremie wordt op dezelfde manier berekend als de pensioenpremie. Het percentage dat past bij uw leeftijd (A) is dan het percentage dat fiscaal maximaal mag. Het bedrag waarover u pensioen opbouwt (B) zijn de onderdelen van het loon die nu geen onderdeel zijn van uw pensioengevend loon, terwijl dit fiscaal wel mogelijk is.

*Hogere franchise*

De extra pensioenpremie wordt berekend volgens de onderstaande berekening:

Extra pensioenpremie per maand = 1/12 x A x (D – E)

Hieronder lichten wij de onderdelen van deze berekening toe:

1/12 Een jaar heeft 12 maanden. Om er voor te zorgen dat de uitkomst een premie per maand is, vermenigvuldigen wij de uitkomst met “1/12”.
A Het percentage dat volgens de fiscaal maximale premietabel past bij uw leeftijd. Hiervoor kijken wij naar de leeftijd in hele jaren op het einde van de maand.
D De franchise.
E De fiscaal minimaal vereiste franchise (100/75 maal de AOW-uitkering voor een gehuwde inclusief vakantie-uitkering). Voor 2018 is dit € 13.343,36.

### 10.3 Keuze extra pensioenpremie

U kunt ieder jaar beslissen of u extra pensioenpremie wilt betalen. Geef dit dan door via mijnpensioen.zwitserleven.nl. De extra pensioenpremie betaalt u zelf. Uw werkgever verrekent de extra pensioenpremie met uw brutoloon.

U hoeft niet het maximale bedrag aan extra pensioenpremie te betalen. U kunt ook voor een lager bedrag kiezen. Wilt u eenmalig een extra pensioenpremie betalen? Dan geldt een minimum bedrag van € 250,00.

### 10.4 Inhalen

Bent u deelnemer en heeft u in een dienstjaar geen extra pensioenpremie betaald terwijl dit wel mogelijk was? Dan kunt u deze achteraf in één keer betalen. U bepaalt zelf of u met het volledige bedrag extra pensioenpremie inhaalt of een deel hiervan.

De hoogte van de eenmalige betaling berekenen wij als volgt:

Eenmalige betaling = F x G

F Niet benutte extra pensioenpremie.
G Het aantal hele jaren tussen het einde van het dienstjaar waarover de extra pensioenpremie wordt ingehaald en het dienstjaar waarin de inhaal plaatsvindt.

De eenmalige betaling wordt uitsluitend gebruikt om het pensioenkapitaal te verhogen. Koopt u op de datum van de eenmalige betaling pensioenen aan met de ZekerheidZwitch? Dan koopt u met het pensioen-kapitaal dat afkomstig is van deze eenmalige betaling ook pensioenen aan met de ZekerheidZwitch. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk.

## Artikel 11 - Pensioenkapitaal

De pensioenpremie en de extra pensioenpremie stort Zwitserleven PPI op een beleggingsrekening. Hiermee belegt Zwitserleven PPI in beleggingsfondsen en bouwt u een pensioenkapitaal op.

Op uw pensioendatum koopt u van het pensioenkapitaal ouderdomspensioen en partnerpensioen aan. Het ouderdomspensioen is een maandelijkse pensioenuitkering die u vanaf de pensioendatum krijgt zolang u leeft. Het partnerpensioen is een maandelijkse pensioenuitkering die uw partner krijgt als u overlijdt na de pensioendatum en zolang uw partner leeft. Meer hierover leest u in het hoofdstuk ’U gaat met pensioen’.

U kunt vóór uw pensioendatum ook alvast met de ZekerheidZwitch een ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum aankopen met (een deel van) uw pensioenkapitaal. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk.

Wat gebeurt er met het pensioenkapitaal als u vóór de pensioendatum overlijdt? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer hierover leest u in het hoofdstuk ’Overlijden’.

# Artikel 12 - Eerder ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum aankopen met de ZekerheidZwitch

### 12.1 Kiezen voor de ZekerheidZwitch

U kunt alleen eerder pensioenen aankopen met de ZekerheidZwitch in combinatie met ProfielBeleggen of VrijBeleggen. Kiest u voor beleggen volgens ProfielBeleggen? Dan wordt vanaf 15 jaar vóór de pensioenrichtdatum maandelijks met de ZekerheidZwitch ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum bij Zwitserleven aangekocht. En dus niet pas op de pensioendatum.

Kiest u voor VrijBeleggen? Dan kunt u ook eerder pensioenen aankopen met de ZekerheidZwitch. Dit doen wij alleen op verzoek en de aankoop is eenmalig. Wilt u daarna weer pensioenen aankopen? Dan kunt u een nieuw verzoek indienen.

De pensioenen die u met de ZekerheidZwitch aankoopt zijn vaste pensioenen. Zwitserleven PPI draagt hiervoor een deel van het pensioenkapitaal over aan Zwitserleven. Uw pensioenkapitaal wordt hierdoor lager. Meer over ProfielBeleggen en VrijBeleggen leest u in het artikel ‘Beleggen’.

### 12.2 Ingangsdatum en duur

Het ouderdomspensioen dat u eerder aankoopt met de ZekerheidZwitch wordt aan u uitgekeerd vanaf de pensioendatum zolang u leeft. Het partnerpensioen dat u eerder aankoopt met de ZekerheidZwitch keert Zwitserleven levenslang uit aan uw partner als u na de pensioendatum overlijdt.
Wij gaan er van uit dat u op de pensioenrichtdatum met pensioen gaat. U kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Hierover leest u meer in het hoofdstuk ‘U gaat met pensioen’.

### 12.3 Hoogte

De hoogte van het met de ZekerheidZwitch aan te kopen ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum is afhankelijk van:

- De hoogte van uw pensioenkapitaal.
- Hoeveel van uw pensioenkapitaal wordt gebruikt voor het aankopen van pensioenen. Belegt u volgens ProfielBeleggen? Dan is dit afhankelijk van uw beleggerprofiel. Het beleggerprofiel bepaalt hoe het beleggingsrisico wordt afgebouwd. Meer hierover leest u in het artikel ‘Beleggen’. Hoeveel pensioenkapitaal wordt gebruikt vindt u terug op mijnpensioen.zwitserleven.nl. Afhankelijk van uw beleggerprofiel wordt tot de pensioendatum ongeveer 50 tot 100% van het pensioenkapitaal gebruikt voor het eerder aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch. Belegt u volgens VrijBeleggen? Dan bepaalt u zelf hoeveel pensioenkapitaal u gebruikt voor het aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch;
- De tarieven en kosten die gelden voor het aankopen van deze pensioenen. U leest hier meer in het hoofdstuk ‘Overige bepalingen’, artikel ‘Wijziging pensioenreglement, tarieven en/of voorwaarden’.

Het partnerpensioen na pensioendatum dat u met de ZekerheidZwitch aankoopt bedraagt steeds 70% van het ouderdomspensioen dat u met de ZekerheidZwitch aankoopt. Heeft u geen partner? Dan koopt u toch met de ZekerheidZwitch ouderdomspensioen en partnerpensioen aan.

U vindt op mijnpensioen.zwitserleven.nl voorbeelden van het pensioenkapitaal en de aan te kopen pensioenen.

### 12.4 Geen vaste stijging

De pensioenen die met de ZekerheidZwitch worden aangekocht stijgen na ingang niet.

### 12.5 Berekening hoogte over te dragen pensioenkapitaal

Belegt u volgens ProfielBeleggen? En koopt u pensioenen met de ZekerheidZwitch aan? Dan koopt u deze pensioenen aan volgens het schema 'Premieschema aankoop uitgesteld pensioen' óf het schema 'Waardeschema aankoop uitgesteld pensioen'. In de onderstaande tabel leest u welk schema in welke situatie wordt gebruikt en voor welk deel van het pensioenkapitaal dit geldt.

| **Welk schema** | **Wanneer** | **Welk deel van het pensioenkapitaal** |
|---|---|---|
| Premieschema | Bij instappen in ProfielBeleggen | Het pensioenkapitaal op het moment van instappen |
| Premieschema | Bij inkomende waardeoverdracht | Het pensioenkapitaal dat afkomstig is uit de overdrachtswaarde |
| Premieschema | Iedere maand bij betaling extra pensioenpremie | Het pensioenkapitaal dat afkomstig is uit de extra pensioenpremie in die maand |
| Premieschema | Bij eenmalige betaling van extra pensioenpremie (inhalen) | Het pensioenkapitaal dat afkomstig is uit de extra pensioenpremie |
| Waardeschema | Iedere maand | Het pensioenkapitaal voor zover dat in die maand niet ook in aanmerking is genomen voor het premieschema. En het pensioenkapitaal na het einde van uw deelname. |

Het schema 'Premieschema aankoop uitgesteld pensioen' en het schema 'Waardeschema aankoop uitgesteld pensioen' staan op mijnpensioen.zwitserleven.nl.

Belegt u volgens VrijBeleggen? Dan bepaalt u zelf hoeveel pensioenkapitaal u gebruikt voor het aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch.

### 12.6 Keuzemomenten

Belegt u volgens ProfielBeleggen? Dan kunt u vanaf 15 jaar voor de pensioenrichtdatum kiezen voor de ZekerheidZwitch. Start u pas later met deelnemen? Dan kunt u op dat moment ook hiervoor kiezen. Kon u kiezen voor ProfielBeleggen en de ZekerheidZwitch en heeft u dit niet gedaan? Dan kunt u pas weer op de eerste dag van de volgende maand hiervoor kiezen.

Belegt u volgens VrijBeleggen? Dan kunt u op elk moment kiezen voor de ZekerheidZwitch. De pensioenen worden dan op de eerste dag van de volgende maand aangekocht.

### 12.7 Wijzigen van uw keuze

Belegt u volgens ProfielBeleggen? En kiest u ervoor om met de ZekerheidZwitch pensioenen aan te kopen? Dan geldt dit steeds voor één maand. U kunt in die maand niet meer terugkomen op deze keuze.

Stopt u met het aankopen van pensioenen vanuit de ZekerheidZwitch? Dan blijft u beleggen volgens hetzelfde beleggerprofiel binnen ProfielBeleggen. Het beleggerprofiel houdt er geen rekening mee dat u al vaste pensioenen heeft aangekocht met de ZekerheidZwitch. Meer over ProfielBeleggen en beleggerprofielen leest u in het artikel 'Beleggen'.

### 12.8 Instemming

Wilt u pensioenen aankopen met de ZekerheidZwitch? Dan moet ook uw partner hiermee instemmen.

Belegt u volgens ProfielBeleggen? Dan bepalen en uw partner ieder kalenderjaar of de pensioenen het volgende kalenderjaar weer worden aangekocht. Laten u en uw partner niet weten of de pensioenen het volgend kalenderjaar weer moeten worden aangekocht? Dan blijven wij doorgaan met eerder aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch. Wijzigen onze tarieven in de tussentijd? En kunt u hierdoor minder pensioen aankopen met de ZekerheidZwitch? Dan stoppen wij met eerder aankopen als u en uw partner niets laten weten. We stoppen 1 kalenderjaar nadat het tarief is gewijzigd. Gedurende het jaar informeren wij u over de wijziging van het tarief en vragen wij u en uw partner om instemming. Als u stopt met het aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch dan heeft dit gevolgen voor hoe wij uw pensioenkapitaal beleggen. Meer hierover leest u in dit artikel onder 'Wijzigen van uw keuze'.

### 12.9 Overlijden vóór de pensioendatum

Als u overlijdt voor uw pensioendatum dan vervallen de met de ZekerheidZwitch aangekochte pensioenen. Uw partner heeft dan geen recht op het partnerpensioen na de pensioendatum dat met de ZekerheidZwitch is aangekocht. De waarde van het partnerpensioen gaat naar Zwitserleven.

### 12.10 Ruilen partnerpensioen

Het met de ZekerheidZwitch aangekochte partnerpensioen kunt u op uw pensioendatum ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Meer hierover leest u in het hoofdstuk 'U gaat met pensioen'.

## Artikel 13 - Beleggen

Zwitserleven PPI belegt het pensioenkapitaal volgens HorizonBeleggen, ProfielBeleggen of VrijBeleggen. Voor al deze manieren van beleggen geldt dat vooraf niet vast staat hoeveel de beleggingen opbrengen. De beleggingsresultaten komen voor uw rekening. Dit betekent dat als er winst op de beleggingen wordt gemaakt, deze winst voor u is. En als er verlies op de beleggingen wordt gemaakt, is het verlies ook voor u.

Standaard wordt uw pensioenkapitaal belegd volgens HorizonBeleggen. Kiest u voor ProfielBeleggen of VrijBeleggen? Of wilt u uw keuze wijzigen? Dan doet u dit via mijnpensioen.zwitserleven.nl. Als u uw keuze wijzigt dan heeft dat invloed op de verdeling van uw beleggingen over de verschillende beleggingscategorieën. Zwitserleven PPI past de verdeling van de beleggingen aan op de door u gemaakte keuze.

HorizonBeleggen

HorizonBeleggen houdt in dat Zwitserleven PPI de samenstelling van uw beleggingen bepaalt. Hoe ouder u wordt, hoe minder risicovol wij uw pensioenkapitaal beleggen. Wij gaan er hierbij van uit dat u op de pensioendatum een vast pensioen aankoopt. Het beleggingsrisico is dan op de pensioendatum volledig afgebouwd. Bent u van plan om op de pensioendatum een variabel pensioen aan te kopen? Dan wordt hier geen rekening mee gehouden bij de afbouw van het beleggingsrisico. Op mijnpensioen.zwitserleven.nl ziet u hoe het beleggingsrisico wordt afgebouwd.

ProfielBeleggen

Bij ProfielBeleggen heeft u meer invloed op uw beleggingen. U vult hiervoor eerst een vragenlijst in. Hierdoor krijgen wij informatie over uw kennis over beleggen, ervaring met beleggen en hoeveel risico u wilt lopen. Daarnaast blijkt uit de vragenlijst of u eerder pensioenen wilt aankopen met de ZekerheidZwitch en uw voorkeur om op de pensioendatum een vast of een variabel pensioen aan te kopen. Aan de hand van deze informatie bepalen wij welke risico's en beleggingen bij u passen. Dit noemen wij een beleggerprofiel. U kunt niet voor een ander beleggerprofielkiezen dan het profiel dat wij u hebben geadviseerd. Bij elk beleggerprofielbeleggen wij minder risicovol naarmate u ouder wordt. Wilt u op de pensioendatum een variabel pensioen aankopen? Of een combinatie van een vast pensioen en variabel pensioen? Dan wordt het beleggingsrisico minder afgebouwd dan bij (alleen) een vast pensioen.

Als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen dan past het beleggerprofiel misschien niet meer bij u. U moet de vragenlijst dan opnieuw invullen zodat wij voor u een nieuw beleggerprofiel kunnen bepalen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat het beleggerprofiel (nog steeds) bij u past. Op mijnpensioen.zwitserleven.nl ziet u hoe het beleggingsrisico wordt afgebouwd.

VrijBeleggen
Bij VrijBeleggen bepaalt u zelf hoe uw pensioenkapitaal wordt belegd. U kunt hiervoor kiezen uit de beleggingsfondsen die wij u aanbieden.

Zwitserleven PPI bepaalt eerst uw beleggerprofiel met een vragenlijst. Hierdoor krijgen wij informatie over uw kennis, ervaring met beleggen en hoeveel risico u wilt lopen. Daarnaast blijkt uit de vragenlijst uw voorkeur om op de pensioendatum een vast of een variabel pensioen aan te kopen. U bepaalt zelf of uw beleggingen passen bij uw beleggerprofiel. U kunt er dus voor kiezen om meer of minder risico te nemen dan volgens het beleggerprofiel bij u past. U bepaalt ook zelf of het pensioenkapitaal minder risicovol wordt belegd naarmate u ouder wordt. Wij informeren u jaarlijks of de beleggingen nog aansluiten bij uw beleggerprofiel.

Uw beleggerprofiel houdt geen rekening met het eerder aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch. U bepaalt zelf of u deze pensioenen aankoopt.

Als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen dan past het beleggersprofiel misschien niet meer bij u. U moet de vragenlijst dan opnieuw invullen zodat wij voor u een nieuw beleggersprofiel kunnen bepalen. U bent er zelf voor verantwoordelijk om te controleren of het beleggersprofiel (nog steeds) bij u past.

Op zwitserleven.nl/fondsen leest u meer informatie over beleggen.

## Artikel 14 - Kopen en verkopen beleggingseenheden

### 14.1 Kopen en verkopen van beleggingseenheden
Wij beleggen uw pensioenkapitaal in beleggingsfondsen. Dit betekent dat wij met uw pensioenpremie beleggingseenheden in fondsen kopen.

Als wij voor u beleggingseenheden kopen of verkopen, dan doen wij dit tegen de handelskoers op de datum waarop wij deze koop of verkoop verwerken. Is deze geen beursdag? Dan gebruiken wij de handelskoers op de eerste beursdag erna. U betaalt hiervoor in- en uitstapkosten.

### 14.2 Wisselen van beleggingsfonds

Beleggen wij uw pensioenkapitaal volgens HorizonBeleggen? Dan kunnen wij (een deel van) uw pensioenkapitaal in andere beleggingsfondsen beleggen. U betaalt hiervoor in- en uitstapkosten.

Beleggen wij uw pensioenkapitaal volgens ProfielBeleggen of VrijBeleggen? En moeten wij (een deel van) uw pensioenkapitaal in andere beleggingsfondsen beleggen omdat uw beleggerprofiel verandert (ProfielBeleggen)? Of omdat u hier zelf de opdracht voor geeft (VrijBeleggen)? Dan betaalt u hiervoor in- en uitstapkosten.

### 14.3 Beleggingsbeleid
U leest alles over ons beleid en informatie over onze fondsen op zwitserleven.nl/fondsen. Zwitserleven PPI of de fondsbeheerder kan het aanbod in fondsen wijzigen. Heeft dit invloed op uw beleggingen? Dan informeren wij u uiterlijk één maand van tevoren. Wij kunnen besluiten om het pensioenkapitaal dat wij beleggen in dit beleggingsfonds te herbeleggen in een vergelijkbaar beleggingsfonds. Beleggen wij uw pensioenkapitaal volgens VrijBeleggen? Dan kunt u ook zelf een ander beleggingsfonds kiezen. U betaalt in- en uitstapkosten.

## Artikel 15 - Kosten voor het beleggen

Voor het beleggen van uw pensioenkapitaal betaalt u beheerkosten en een service fee en in- en uitstapkosten.

De beheerkosten zijn een vergoeding aan de fondsbeheerder van het beleggingsfonds voor het beheren van de beleggingen. U hoeft deze kosten alleen te betalen als deze kosten van toepassing zijn op dit fonds. De beheerkosten halen wij van uw pensioenkapitaal af.

U krijgt een korting op de beheerkosten van de beleggingen van 20,00%. Deze korting vervalt op 1 januari 2020 of als uw werkgever de uitvoeringsovereenkomst eerder met ons opzegt. Deze korting is verwerkt in de kosten die staan in de bijlage 'Hoogte van kosten en overzicht van fondsen', de Financiële Bijsluiter of de Essentiele Beleggersinformatie bij het betreffende fonds.

De service fee is de vergoeding voor de kosten die de fondsbeheerder maakt. Bijvoorbeeld kosten voor toezichthouders en (accountants)controle. De service fee gaat van de waarde van het beleggingsfonds af. Dit leidt tot een lagere koers van het fonds en daarmee wordt uw pensioenkapitaal ook lager.

De in- en uitstapkosten zijn kosten die het fonds maakt om beleggers in en uit te laten stappen. Het fonds moet dan beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een 'opslag' of 'afslag' van de koers: de koers wordt iets hoger of lager dan de werkelijke waarde van het fonds. Eén keer per jaar stellen wij voor ieder fonds de percentages voor de op- en afslagen vast. Of er op een dag een opslag of een afslag geldt, hangt af van het aantal kopers of verkopers in een beleggingsfonds op die dag. Zijn er op één dag meer kopers, dan geldt een opslag op de koers voor zowel de kopers als de verkopers. Zijn er op één dag meer verkopers, dan geldt een afslag.

De beheerkosten en de service fee staan in de bijlage 'Hoogte van kosten en overzicht van fondsen'. Actuele informatie over de hoogte van de in- en uitstapkosten vindt u op zwitserleven.nl/fondsen.
De actuele kosten van een beleggingsfonds zijn opgenomen in de Financiële Bijsluiter of de Essentiële Beleggersinformatie van dat fonds. U vindt deze op zwitserleven.nl/fondsen.

De fondsbeheerder kan de kosten van een beleggingsfonds aanpassen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

## Artikel 16 - Kosten voor het eerder aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch

De tarieven en kosten voor het eerder aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch staan in de bijlage 'Technische grondslagen Zwitserleven NuPensioen ZekerheidZwitch'.

Zwitserleven stelt het tarief voor de ZekerheidZwitch bij ProfielBeleggen ieder jaar opnieuw vast aan de hand van de actuele marktrente en kosten op 1 november. Dit tarief geldt dan voor het volgende kalenderjaar. Zwitserleven sluit hiervoor aan bij de EURIBOR bidrente swapcurve waarvan het rendement met 0,20% is verhoogd. Zwitserleven stelt het tarief voor de ZekerheidZwitch bij VrijBeleggen elke maand vast.

Bij berekening van het tarief wordt rekening gehouden met de volgende kosten:
- solvabiliteitskosten van 0,20% als afslag op de marktrente;
- beheerkostenvergoeding van 0,15% als afslag op de marktrente;
- excassokosten van 1,50% als afslag op het deel van het pensioenkapitaal dat is onttrokken voor het eerder aankopen van pensioenen.

Bovengenoemde kosten zijn verwerkt in de tarieven die in de bijlage 'Technische grondslagen Zwitserleven NuPensioen ZekerheidZwitch' zijn opgenomen.

Wij kunnen de tarieven en kosten ook op andere onderdelen uit de bijlagen wijzigen. U leest hier meer in het hoofdstuk 'Overige bepalingen', artikel 'Wijziging pensioenreglement, tarieven en/of voorwaarden'. U vindt op mijnpensioen.zwitserleven.nl de actuele tarieven.

## Artikel 17 - Pensioen bij onbetaald verlof

Er kan sprake zijn van onbetaald verlof bij o.a.
- ouderschapsverlof
- studieverlof
- sabbatsverlof

Gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft uw werkgever pensioenpremie betalen en heeft u maximaal 18 maanden, maar niet langer dan de fiscaal maximaal toegestane periode, recht op:
- partnerpensioen;
- wezenpensioen;
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;

U en uw werkgever kunnen een andere eigen bijdrage afspreken tijdens de periode van onbetaald verlof.

Koopt u met de ZekerheidZwitch pensioenen aan? Tijdens de periode van onbetaald verlof gaat het aankopen hiervan door. Hoeveel van uw pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van de pensioenen leest u in artikel ‘Eerder ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum aankopen met de ZekerheidZwitch’.

# Hoofdstuk 4 Overlijden

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in vier onderdelen, namelijk:
A. u overlijdt als deelnemer
B. u overlijdt als gewezen deelnemer
C. u overlijdt als pensioengerechtigde
D. aanvullende voorwaarden

In ieder onderdeel leest u waar uw partner en/of kinderen recht op hebben als u overlijdt. In het Hoofdstuk 'Deelname aan de pensioenregeling' leest u wanneer u deelnemer, gewezen deelnemer of pensioen-gerechtigde bent.

***ONDERDEEL A U overlijdt als deelnemer***

## Artikel 18 - Partnerpensioen

### 18.1 Partnerpensioen
Overlijdt u? Dan heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Zwitserleven verzekert het partnerpensioen alleen als u een partner heeft en de partner is aangemeld bij Zwitserleven.

### 18.2 Ingangsdatum en duur
Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Zwitserleven keert het partnerpensioen aan het eind van iedere maand aan uw partner uit zolang hij/zij leeft.

### 18.3 Hoogte
Ieder jaar berekenen wij de hoogte van het partnerpensioen als volgt:
pensioengrondslag x dienstjaar x 1,225%

Dit doen wij voor ieder jaar dat u in dienst bent en de uitkomsten tellen wij bij elkaar op. Voor toekomstige dienstjaren tot aan de pensioenrichtdatum gaan wij uit van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Alles bij elkaar is de hoogte van het jaarlijks uit te keren partnerpensioen als u overlijdt. Uw partner ontvangt iedere maand 1/12e deel hiervan.

Werkt u parttime? Dan vermenigvuldigen wij elk volbracht dienstjaar met het parttimepercentage dat geldt in dat jaar. De dienstjaren in de toekomst vermenigvuldigen wij met het laatste parttimepercentage dat bij ons bekend is.

U kunt via mijnpensioen.zwitserleven.nl informatie vinden over de hoogte van het partnerpensioen.

### 18.4 Geen vaste stijging
Er is geen vaste stijging van het partnerpensioen verzekerd. Uw partnerpensioen kan toch worden verhoogd. U leest hier meer over in het artikel 'Wat gebeurt er met uw pensioenkapitaal'.

### 18.5 Verzekeringspremies
Uw werkgever betaalt aan Zwitserleven de verzekeringspremies voor het partnerpensioen.

### 18.6 Partnerpensioen na de pensioendatum met de ZekerheidZwitch
Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan heeft uw partner géén recht op het partnerpensioen na de pensioendatum dat is aangekocht met de ZekerheidZwitch. Dat partnerpensioen vervalt. De waarde van het partnerpensioen gaat naar Zwitserleven.

## Artikel 19 - Wezenpensioen

### 19.1 Wezenpensioen
Overlijdt u? Dan heeft uw kind recht op wezenpensioen. Zwitserleven verzekert het wezenpensioen alleen als u een kind heeft en het kind is aangemeld bij Zwitserleven. Wat wij onder uw kind verstaan, leest u in het hoofdstuk 'Begrippen'.

### 19.2 Ingangsdatum en duur
Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het wezenpensioen eindigt op het moment dat uw kind niet meer voldoet aan de voorwaarden. Of als uw kind overlijdt. Zwitserleven keert het wezenpensioen aan het einde van elke maand uit.

### 19.3 Voorwaarden
Uw kind heeft recht op een wezenpensioen als uw kind:
- jonger is dan 21 jaar, of
- studeert in de zin van de Wet studiefinanciering 2000. Zwitserleven keert het wezenpensioen uit tot uw kind de studie beëindigt, maar uiterlijk tot de dag waarop uw kind 27 jaar wordt; of
- arbeidsongeschikt is en een uitkering ontvangt volgens de wet Wajong. Zwitserleven keert het wezenpensioen uit tot uw kind niet meer arbeidsongeschikt is, maar uiterlijk tot de dag waarop uw kind 27 jaar wordt.

### 19.4 Hoogte wezenpensioen
Ieder jaar berekenen wij de hoogte van het wezenpensioen als volgt:
pensioengrondslag x dienstjaar x 0,245%

Dit doen wij voor ieder jaar dat u in dienst bent en de uitkomsten tellen wij bij elkaar op. Voor toekomstige dienstjaren tot aan de pensioenrichtdatum gaan wij uit van de laatst vastgestelde pensioengrondslag. Alles bij elkaar is de hoogte van het jaarlijks uit te keren wezenpensioen als u overlijdt. Uw kind ontvangt iedere maand 1/12e deel hiervan.

Werkt u parttime? Dan vermenigvuldigen wij elk volbracht dienstjaar met het parttimepercentage dat in dat jaar geldt. De dienstjaren in de toekomst vermenigvuldigen wij met het laatste parttimepercentage dat bij ons bekend is.

U kunt via mijnpensioen.zwitserleven.nl informatie vinden over de hoogte van het wezenpensioen.

### 19.5 Verdubbeling wezenpensioen
Zwitserleven verdubbelt het wezenpensioen als uw kind door uw overlijden een volle wees wordt. Een volle wees betekent dat beide ouders van het kind zijn overleden. Onder beide ouders verstaan wij u en de partner die bij ons bekend is als uw partner. Of de persoon die uw kind met u onderhoudt en opvoedt.

### 19.6 Geen Vaste Stijging
Er is geen vaste stijging van het wezenpensioen verzekerd. Is er voldoende pensioenkapitaal opgebouwd? Dan kan het wezenpensioen jaarlijks toch worden verhoogd. U leest hier meer over in het artikel 'Wat gebeurt er met uw pensioenkapitaal'.

### 19.7 Verzekeringspremies
Uw werkgever betaalt aan Zwitserleven de verzekeringspremies voor het wezenpensioen.

## Artikel 20 - Wat gebeurt er met uw pensioenkapitaal?

### 20.1 Aanwending pensioenkapitaal
Overlijdt u én heeft u op dat moment een partner en/of aanspraakgerechtigde kinderen? Dan gebruiken wij het pensioenkapitaal dat is opgebouwd voor vaste stijging van het partner- en/of wezenpensioen tot maximaal 3% per jaar. Dit noemen wij een vaste stijging. Zwitserleven PPI keert het pensioenkapitaal uit aan Zwitserleven. Zwitserleven koopt vervolgens de toeslag aan. De stijging vindt alleen plaats in hele procenten en kan tijdelijk zijn.

De hoogte en de duur van deze toeslag hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal. En ook van het fiscale maximum van 3% per jaar.

Het pensioenkapitaal dat is opgebouwd wordt eerst gebruikt voor de stijging van het partnerpensioen. Afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal stijgt het partnerpensioen met 1%, 2% of 3%. Is het fiscale maximum voor het partnerpensioen bereikt? Dan verhoogt Zwitserleven het eventueel uit te keren wezenpensioen met 1%, 2% of 3%. De eerste stijging is vanaf twaalf maanden na ingang. Is het fiscale maximum bereikt en blijft er daarna nog waarde van het pensioenkapitaal over? Dan is de rest van de waarde voor Zwitserleven PPI. Op zwitserleven.nl/fiscaal staan voorbeeldberekeningen.

### 20.2 Gelijktijdig overlijden
Overlijdt u (vrijwel) gelijktijdig met uw partner, terwijl er op dat moment geen aanspraakgerechtigde kinderen zijn? Dan kan er sprake zijn van restbegunstiging. Bij restbegunstiging keert Zwitserleven PPI het aanwezige pensioenkapitaal uit aan uw erfgenamen. U leest meer over restbegunstiging op zwitserleven.nl/fiscaal.

### 20.3 Geen partner en kinderen
Heeft u op het moment van overlijden geen partner en/of aanspraakgerechtigde kinderen? Dan gaat het pensioenkapitaal dat is opgebouwd naar Zwitserleven PPI.

***ONDERDEEL B U overlijdt als gewezen deelnemer***

## Artikel 21 - Partner- en wezenpensioen

### 21.1 Aanspraak op partnerpensioen
Eindigt uw deelname aan de pensioenregeling? Dan blijft Zwitserleven PPI het pensioenkapitaal dat is opgebouwd beleggen tot aan de pensioendatum. Of tot uw eerder overlijden. Het verzekerde partner- en wezenpensioen vervalt.

Overlijdt u vervolgens vóór de pensioendatum? Dan wordt het pensioenkapitaal dat is opgebouwd uitgekeerd. Uw partner en/of aanspraakgerechtigde kinderen moeten hiervan een partner- en/of wezenpensioen aankopen.

Zij kunnen het partner- en/of wezenpensioen niet aankopen bij Zwitserleven PPI. Uw partner en/of kinderen wijzen hiervoor een andere pensioenuitvoerder aan. Dit mag geen premiepensioeninstelling zijn. Het kan bijvoorbeeld wel Zwitserleven zijn. Zwitserleven PPI keert het pensioenkapitaal uit aan de gekozen pensioenuitvoerder.

### 21.2 Hoogte van het partner- en/of wezenpensioen

De hoogte van het partner- en/of wezenpensioen hangt af van:

- het pensioenkapitaal dat beschikbaar is op het moment dat u overlijdt;
- of zowel partner- als wezenpensioen aangekocht moet worden; en
- het tarief van de pensioenen op het moment dat ze aangekocht moeten worden.

Is er onvoldoende pensioenkapitaal om zowel het maximale partnerpensioen als het maximale wezenpensioen aan te kopen? Dan wordt het partnerpensioen als eerste aangekocht. Van de waarde die overblijft wordt het wezenpensioen aangekocht.

Het partner- en/of wezenpensioen mogen/mag niet hoger zijn dan het fiscale maximum.

### 21.3 Gelijktijdig overlijden

Overlijdt u (vrijwel) gelijktijdig met uw partner, terwijl er op dat moment geen aanspraakgerechtigde kinderen zijn? Dan kan er sprake zijn van restbegunstiging. Bij restbegunstiging keert Zwitserleven PPI het aanwezige pensioenkapitaal uit aan uw erfgenamen. U leest meer over restbegunstiging op zwitserleven.nl/fiscaal.

### 21.4 Geen partner en kinderen

Heeft u bij uw overlijden vóór de pensioendatum geen partner en/of aanspraakgerechtigde kinderen? Dan gaat uw pensioenkapitaal dat is opgebouwd naar Zwitserleven PPI.

### 21.5 Partnerpensioen na de pensioendatum met de ZekerheidZwitch

Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan heeft uw partner géén recht op het partnerpensioen na de pensioendatum dat is aangekocht met de ZekerheidZwitch. Dat partnerpensioen vervalt. De waarde van het partnerpensioen gaat naar Zwitserleven.

***ONDERDEEL C U overlijdt als pensioengerechtigde***

## Artikel 22 - Partnerpensioen

### 22.1 Aankoop ouderdomspensioen en partnerpensioen op de pensioendatum

Heeft u op de pensioendatum een partner? Dan koopt u met het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen én een partnerpensioen aan. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan heeft uw partner recht op het levenslang partnerpensioen dat u op de pensioendatum heeft aangekocht.

U leest meer over het aankopen van ouderdomspensioen en partnerpensioen op de pensioendatum in het hoofdstuk ‘U gaat met pensioen’.

### 22.2 Partnerpensioen na de pensioendatum met de ZekerheidZwitch

Heeft u pensioenen met de ZekerheidZwitch aangekocht? Dan geldt het volgende:
Overlijdt u na de pensioendatum? Dan heeft uw partner recht op het levenslang partnerpensioen dat u met de ZekerheidZwitch heeft aangekocht.

Overlijdt u na de pensioendatum en heeft u geen partner? Dan vervalt het partnerpensioen. De waarde van het partnerpensioen gaat naar Zwitserleven.

Op pensioendatum kunt u kiezen voor een hoger ouderdomspensioen en een lager partnerpensioen. U leest daar meer over in het artikel ‘Andere verhouding ouderdomspensioen en partnerpensioen’. U leest meer over het partnerpensioen op de pensioendatum in het hoofdstuk ‘U gaat met pensioen’.

***ONDERDEEL D Aanvullende voorwaarden***

## Artikel 23 - Toetsperiode bij overlijden

Er geldt een toetsperiode van zes maanden. Overlijdt u binnen de toetsperiode? Dan heeft uw partner en/of kinderen op basis van een toets mogelijk geen recht op de uitkering van partner- en wezenpensioen.

Zwitserleven keert geen partner- en wezenpensioen uit als:
- u overlijdt binnen zes maanden na aanvang van de verzekering én uw overlijden gezien uw gezondheidstoestand redelijkerwijs te verwachten was bij aanvang van de verzekering; of
- u overlijdt in de eerste zes maanden nadat u een partner krijgt én uw overlijden gezien uw gezondheidstoestand redelijkerwijs te verwachten was op het moment dat u uw partner kreeg.

De toets bestaat uit een onderzoek naar uw gezondheidstoestand bij het begin van de toetsperiode. Was uw overlijden bij het begin van de toetsperiode redelijkerwijs te verwachten? Dan keert Zwitserleven niet uit. Een onafhankelijke Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens voert de toets uit.

Was u direct voorafgaand aan de toetsperiode bij een andere pensioenuitvoerder voor pensioen verzekerd? En was dat een soortgelijke aanspraak bij overlijden? Dan gaat die periode van de toetsperiode af. De toetsperiode wordt daardoor korter of vervalt. Zwitserleven beoordeelt dit. Direct voorafgaand betekent, niet langer dan vier weken vóór de toetsperiode.

Krijgt u een ongeval in de toetsperiode en overlijdt u als rechtstreeks gevolg van dat ongeval? Dan keert Zwitserleven wel uit.

## Artikel 24 - Uitsluitingen bij overlijden

Zwitserleven keert het levenslang partnerpensioen en wezenpensioen niet uit, als u overlijdt tijdens of als gevolg van een krijgs- of gewapende dienst. Het gaat daarbij om deelname aan een oorlog of aan handelingen, die met oorlogshandelingen zijn gelijk te stellen.

Zwitserleven keert wel uit:
- als u overlijdt als militair of als ambtenaar van het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst tijdens de uitzending naar een gebied buiten Nederland in het kader van vredes- of humanitaire operaties, en
- als Zwitserleven wegens uw overlijden een vorderingsrecht wegens het uit te keren pensioen verkrijgt op grond van een overeenkomst met het Ministerie van Defensie.

Hoofdstuk 5 Arbeidsongeschiktheid

# Artikel 25 - Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

### 25.1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Zwitserleven stelt de mate, ingang en einde van uw arbeidsongeschiktheid vast. Wij doen dat op basis van een beslissing van het UWV op uw aanvraag voor een WIA/WAO/Wajong uitkering. U bent arbeidsongeschikt zodra het UWV beslist dat u voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Ontbreekt een beslissing van het UWV? Dan stelt Zwitserleven de mate, ingang en einde van uw arbeidsongeschiktheid vast door een eigen onderzoek.

### 25.2 Wat betekent premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

Stelt Zwitserleven vast dat u vanaf een bepaald moment recht heeft op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan betaalt Zwitserleven voor het premievrijgestelde deel:

- de pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal;
- de verzekeringspremies voor het partner- en wezenpensioen;

Heeft u gekozen voor de ZekerheidZwitch? Dan blijft u tijdens de periode van premievrijstelling ouderdoms- en partnerpensioen na de pensioendatum aankopen.

Koopt u geen pensioenen aan met de ZekerheidZwitch? Tijdens de periode van premievrijstelling kunt u alsnog kiezen voor de ZekerheidZwitch.

### 25.3 Uitgangspunt

Bij het toekennen van de premievrijstelling gaat Zwitserleven uit van uw leeftijd, parttimepercentage en pensioengrondslag in de maand voordat u voor het eerst recht krijgt op premievrijstelling. Als u ouder wordt, dan passen wij de premievrijstelling van pensioenpremie aan op het percentage dat past bij uw leeftijd volgens de tabel in artikel ”Pensioenpremie”.

Is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan passen we dit naar evenredigheid aan. Betaalt u extra pensioenpremie voor PensioenAanvullen? Deze extra pensioenpremie stellen we nooit vrij bij arbeidsongeschiktheid.

Een verlaging van het loon als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdens de wachttijd kan voor de premievrijstelling wel of geen gevolgen hebben. Dat hangt af van de afspraken tussen u en uw werkgever. Standaard heeft een verlaging van het loon als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdens de wachttijd geen gevolgen voor de premievrijstelling. Geeft uw werkgever voor ingang van de premievrijstelling wel een lager pensioengevend loon aan ons door? Dan berekent Zwitserleven op basis van deze gewijzigde gegevens de hoogte van uw pensioenen.

Wijzigt uw pensioengrondslag of parttimepercentage in de periode waarin wij premievrijstelling verlenen? Dan wijzigen wij uw pensioengrondslag en parttimepercentage niet voor het deel van de premie dat is vrijgesteld.

### 25.4 Ingangsdatum en duur

Heeft u na afloop van de wachttijd recht op een WIA/WAO/Wajong uitkering? En de arbeidsongeschiktheid (eerste ziektedag) begon tijdens deelname aan de pensioenregeling? Dan gaat de premievrijstelling in op de eerste van de maand na afloop van de wachttijd.

De premievrijstelling eindigt op:

- de dag waarop u geen recht meer heeft op een WIA/WAO/Wajong uitkering; of
- de dag waarop u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent; of
- de dag waarop u overlijdt; of
- de pensioenrichtdatum of de eerdere pensioendatum; of
- de dag waarop u geen recht meer heeft op premievrijstelling op grond van dit artikel.

### 25.5 Hoogte premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Krijgt u een WIA/WAO/Wajong uitkering? Dan berekent Zwitserleven de hoogte van uw premievrijstelling op basis van:

- de beslissing van het UWV over de mate van uw arbeidsongeschiktheid voor de WIA/WAO/Wajong uitkering; en
- beperkingen van de premievrijstelling die in dit pensioenreglement staan.

Zwitserleven verleent de vrijstelling volgens onderstaand schema:

| Bij arbeidsongeschiktheid | is de premievrijstelling per jaar |
|---|---|
| Vanaf 80% | 100,0% van de premie |
| Vanaf 65% tot 80% | 72,5% van de premie |
| Vanaf 55% tot 65% | 60,0% van de premie |
| Vanaf 45% tot 55% | 50,0% van de premie |
| Vanaf 35% tot 45% | 40,0% van de premie |
| Minder dan 35% | 0,0% van de premie |

### 25.6 Wijziging arbeidsongeschiktheid vóór beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of uitvoeringsovereenkomst

Wijzigt de mate van uw arbeidsongeschiktheid? Dan wijzigt de hoogte van de premievrijstelling volgens bovenstaand schema vanaf de eerste van de maand daarna.

Ontvangt u geen WIA/WAO/Wajong uitkering meer en wordt u op een later moment 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt u vanaf dat moment weer in aanmerking voor premievrijstelling als u dan nog deelnemer bent.

### 25.7 Bestaande arbeidsongeschiktheid

Ligt de eerste dag van arbeidsongeschiktheid (eerste ziektedag) vóór de datum waarop:

- u gaat deelnemen aan deze pensioenregeling; of
- voor u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt verzekerd voor (verhoging van) een pensioenaanspraak?

Dan is voor het gedeelte dat u op dat moment arbeidsongeschikt bent géén premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd.

Als de WIA/WAO/Wajong uitkering stopt en niet binnen vier weken weer herleeft, is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid vanaf dat moment weer verzekerd. Wordt u daarna opnieuw 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt u vanaf dat moment weer in aanmerking voor premievrijstelling als u dan nog deelnemer bent.

### 25.8 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of uitvoeringsovereenkomst

Onder beëindiging verstaan we beëindiging van uw arbeidsovereenkomst of de uitvoeringsovereenkomst tussen uw werkgever en ons.

Heeft u vóór beëindiging recht op premievrijstelling? Dan loopt de vrijstelling door. De vrijstelling kan niet hoger worden dan waar u op het moment van beëindiging recht op had.

U kunt na beëindiging alleen nog aanspraak maken op premievrijstelling als u:

- bij de beëindiging recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte zoals bedoeld is in het Burgerlijk Wetboek en de arbeidsongeschiktheid (eerste ziektedag) begon vóór de beëindiging, en
- direct aansluitend op het einde van die wachttijd recht heeft op een WIA/WAO/Wajong uitkering en op dat moment 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Voor de berekening van de premievrijstelling gaan wij uit van de mate van arbeidsongeschiktheid bij ingang van de WIA/WAO/Wajong uitkering en de direct vóór de beëindiging geldende pensioenpremie, verzekeringspremie, pensioengrondslag en parttimepercentage.

Wijzigt na beëindiging uw mate van arbeidsongeschiktheid? Dan wordt de premievrijstelling verhoogd, verlaagd of geheel gestopt. De vrijstelling kan echter niet hoger worden dan:

- de premievrijstelling waar u bij beëindiging al recht op had, of;
- de premievrijstelling waar u na beëindiging voor het eerst recht op kreeg.

Bent u langer dan vier weken minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan eindigt de aanspraak op premievrijstelling. Als uw arbeidsongeschiktheid daarna toeneemt, heeft u geen recht meer op premievrijstelling.

### 25.9 Waardeoverdracht

U heeft geen recht meer op premievrijstelling als:

- u kiest voor waardeoverdracht; of
- uw werkgever kiest voor collectieve waardeoverdracht waarbij de waarde van uw pensioenaanspraken wordt overgedragen én u geen bezwaar tegen de collectieve waardeoverdracht heeft gemaakt.

### 25.10 Uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

U bent vanaf de eerste ziekte dag verplicht mee te werken aan een aantal zaken:

- U stelt zich onder behandeling van een bevoegde arts en doet al het mogelijk om uw herstel te bevorderen. U verleent medewerking aan re-integratie inspanningen die van u worden verlangd.
- Als Zwitserleven hierom vraagt levert u de gegevens aan of werkt u mee aan een eventueel onderzoek door een deskundige. Zwitserleven betaalt het onderzoek. Als er een UWV beslissing is, vraagt Zwitserleven u niet om mee te werken aan onderzoek door een deskundige.
- U informeert Zwitserleven en uw werkgever schriftelijk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt of als deze wijzigt. U stuurt Zwitserleven en uw werkgever daarover elke beslissing van het UWV. U doet dat binnen 30 dagen nadat u de beslissing krijgt. U doet dat ook als u beroep aantekent tegen het niet toekennen of wijzigen van een WIA/WAO/Wajong uitkering.
- Als Zwitserleven daarom vraagt, machtigt u de behandelende artsen, het UWV en/of de daartoe behorende adviserende en administrerende instanties om de benodigde gegevens te verstrekken. Zwitserleven geeft aan voor wie die gegevens bestemd zijn.

### 25.11 Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen

Heeft u ons onjuist of onvolledig geïnformeerd? Of heeft u een verkeerde voorstelling van zaken gegeven? Dan kan Zwitserleven de premievrijstelling verminderen of beëindigen.

### 25.12 Bent u het niet eens met Zwitserleven over de premievrijstelling

Bent u of uw werkgever het niet eens met de beslissing van Zwitserleven over de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan moet u of uw werkgever dit binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd aan ons laten weten.

## Artikel 26 - Toetsperiode bij arbeidsongeschiktheid

Er geldt een toetsperiode van zes maanden. Ligt uw eerste dag van uw wachttijd binnen de toetsperiode? Dan heeft u op basis van een toets mogelijk geen recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Zwitserleven verleent geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als:
- de eerste dag van de wachttijd binnen zes maanden na aanvang van uw verzekering ligt; en
- uw ziekte redelijkerwijs te verwachten was gezien uw gezondheidstoestand bij aanvang van de verzekering.

De toets bestaat uit een onderzoek naar uw gezondheidstoestand bij het begin van de toetsperiode. Was uw arbeidsongeschiktheid bij het begin van de toetsperiode redelijkerwijs te verwachten? Dan verleent Zwitserleven geen premievrijstelling.

Om te beoordelen of de arbeidsongeschiktheid redelijkerwijs te verwachten was, gaat Zwitserleven uit van de WIA-beoordeling van het UWV. Als het UWV deze beoordeling niet uitvoert, stelt Zwitserleven zelf een onderzoek in naar uw gezondheidstoestand. Zwitserleven betaalt uitsluitend de kosten van het medisch onderzoek. Was de arbeidsongeschiktheid redelijkerwijs niet te verwachten bij aanvang van de verzekering? Dan verleent Zwitserleven premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Was u direct voorafgaand aan de toetsperiode bij een andere pensioenuitvoerder voor pensioen verzekerd? En was dat een soortgelijke aanspraak bij arbeidsongeschiktheid? Dan gaat die periode van de toetsperiode af. De toetsperiode wordt daardoor korter of vervalt. Zwitserleven beoordeelt dit. Direct voorafgaand betekent, niet langer dan vier weken vóór de toetsperiode.

Er bestaat wel recht op premievrijstelling, als u in de toetsperiode een ongeval krijgt en uw arbeidsongeschiktheid daarvan het rechtstreekse gevolg is.

## Artikel 27 - Overige uitsluitingen bij arbeidsongeschiktheid

Zwitserleven verleent geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als uw arbeidsongeschiktheid of een verhoging daarvan direct of indirect komt door onder andere:

a) opzet of grove schuld van u;

b) een *gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij*.
- Onder *gewapend conflict* wordt verstaan: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Of het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties.
- Onder *burgeroorlog* wordt verstaan: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
- Onder *opstand* wordt verstaan: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
- Onder *binnenlandse onlusten* wordt verstaan: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
- Onder *oproer* wordt verstaan: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
- Onder *muiterij* wordt verstaan: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld.

Zwitserleven verleent geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties. Dit geldt ongeacht hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet bij arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door radioactieve atoomkernen, die zich overeenkomstige hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Er moet in dat geval wel een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht zijn voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), en een kerninstallatie aan boord van een schip.

Hoofdstuk 6 U gaat uit dienst

# Artikel 28 - Einde deelname

### 28.1 Opgebouwde pensioenkapitaal

Als u uit dienst gaat bij uw werkgever, dan eindigt uw deelname aan de pensioenregeling. Uw werkgever betaalt geen pensioenpremie meer. Betaalt u extra pensioenpremie voor PensioenAanvullen? Dat is na het einde van uw deelname aan de pensioenregeling niet meer mogelijk.

Zwitserleven PPI belegt het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd verder tot aan de pensioendatum. Of als u eerder overlijdt tot die datum.

Belegt u volgens ProfielBeleggen? En gaat u uit dienst? En koopt u met de ZekerheidZwitch pensioenen aan? Dan gaat het aankopen hiervan door. Hoeveel van uw pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van de pensioenen leest u in het hoofdstuk ‘Opbouw van pensioen’, artikel ‘Eerder ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum aankopen met de ZekerheidZwitch’.

Belegt u volgens ProfielBeleggen of VrijBeleggen? En koopt u geen pensioenen aan met de ZekerheidZwitch? Na het einde van uw deelname aan de pensioenregeling kunt u alsnog kiezen voor de ZekerheidZwitch.

### 28.2 Partner- en wezenpensioen

Als u uit dienst gaat bij uw werkgever vervallen de verzekeringen van het partner- en wezenpensioen.

Overlijdt u vóór de pensioendatum? Dan komt het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd beschikbaar voor uw eventuele partner en/of kinderen. Hiermee moeten zij een partner- en/of wezenpensioen aankopen. Dit staat in het hoofdstuk ‘Overlijden’ in het onderdeel ‘U overlijdt als gewezen deelnemer’.

### 28.3 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bent u ziek als uw arbeidsovereenkomst eindigt? En wordt u daarna (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard? Dan kan vanaf dat moment uw pensioenopbouw toch (gedeeltelijk) doorlopen. U leest hier meer over in het hoofdstuk ‘Arbeidsongeschiktheid’.

Heeft u op het moment dat u uit dienst gaat geen recht op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan vervalt deze dekking.

### 28.4 Informatie

Als u uit dienst gaat bij uw werkgever dan kunt u nog steeds via mijnpensioen.zwitserleven.nl informatie over uw pensioen vinden. U kunt onder ander de waarde van uw beleggingen bekijken. U kunt ook gebruik maken van de keuzemogelijkheden die dan nog voor u van toepassing zijn. Deze mogelijkheden hebben we beschreven in dit pensioenreglement.

### 28.5 Einde uitvoeringsovereenkomst

Dit artikel geldt ook als de uitvoeringsovereenkomst tussen uw werkgever en ons eindigt.

## Artikel 29 - Recht op een WW-uitkering

### 29.1 Partnerpensioen

Gaat u uit dienst bij uw werkgever? En krijgt u direct aansluitend een WW-uitkering? Dan verzekert Zwitserleven een partnerpensioen zolang u deze WW-uitkering krijgt. De partner die recht heeft op de uitkering van het partnerpensioen is uw partner die u direct vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft.

De hoogte van het partnerpensioen berekenen we over de dienstjaren tot de datum waarop uw arbeidsovereenkomst met de werkgever is geëindigd. Dit vermindert Zwitserleven met het partnerpensioen waar uw partner recht op heeft op grond van het hoofdstuk ‘Overlijden’, onderdeel ‘U overlijdt als gewezen deelnemer’, artikel ‘Partner- en wezenpensioen.

We gaan uit van de gegevens zoals die gelden op het tijdstip waarop uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever eindigde.

Eindigt de WW-uitkering om een andere reden dan door uw overlijden? Dan komt de aanspraak op het partnerpensioen te vervallen.

### 29.2 Werkloosheidsuitkering woonland

Gaat u uit dienst bij uw werkgever? En krijgt u hierdoor direct aansluitend een werkloosheidsuitkering in uw woonland? Dan is dit artikel ook van toepassing.

## Artikel 30 - Uitgaande waardeoverdracht

Gaat u uit dienst bij uw werkgever? En heeft u een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werkgever met een pensioenregeling? Dan kunt u de waarde van uw pensioen overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we een uitgaande waardeoverdracht. U kunt een verzoek hiervoor indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt van uw nieuwe pensioenuitvoerder een opgave voor de inbreng van de waarde in de nieuwe pensioenregeling. Laat u vooraf goed informeren door uw adviseur of het overdragen van uw waarde zinvol is. Dat hangt onder andere af van uw vorige en deze pensioenregeling.

Wilt u na ontvangst van de opgave de waarde van uw pensioen overdragen? Dan moet u binnen twee maanden een akkoordverklaring aan de nieuwe pensioenuitvoerder sturen.

Als u een partner heeft, moet deze schriftelijk toestemming geven voor de waardeoverdracht van het partnerpensioen. Geeft uw partner geen toestemming? Dan komt alleen het deel van het pensioenkapitaal voor waardeoverdracht in aanmerking dat bestemd is voor de aankoop van ouderdomspensioen. Een bijzonder partnerpensioen wordt niet overgedragen. U leest hier meer over in het hoofdstuk ‘U en uw partner gaan uit elkaar’.

Maakt u gebruik van waardeoverdracht? Dan vervalt de verzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Ook vervalt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die al verleend is.

Hoofdstuk 7 U gaat met pensioen

## Artikel 31 - Ingangsdatum pensioen

### 31.1 Pensioenkapitaal

Komt er op de pensioenrichtdatum pensioenkapitaal beschikbaar? Dan koopt u hiermee een ouderdomspensioen en een eventueel partnerpensioen aan. U kunt kiezen tussen een vast of variabel pensioen. U ontvangt het ouderdomspensioen zolang u leeft.

U kunt er voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk.

### 31.2 Eerder aangekocht ouderdomspensioen en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch

Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? U ontvangt het aangekocht ouderdomspensioen vanaf de pensioendatum zolang u leeft. Het aangekocht partnerpensioen vanuit de ZekerheidZwitch keert Zwitserleven levenslang uit aan uw partner als u na de pensioendatum overlijdt.

Wij gaan er van uit dat u op de pensioenrichtdatum met pensioen gaat. U kunt er voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om het partnerpensioen te ruilen in een hoger ouderdomspensioen. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk.

## Artikel 32 - Keuze pensioenuitvoerder

U bepaalt zelf bij welke pensioenuitvoerder u op de pensioendatum met uw pensioenkapitaal ouderdomspensioen en partnerpensioen aankoopt. U kunt deze pensioenen aankopen bij Zwitserleven. Of bij een andere pensioenuitvoerder die geen premiepensioeninstelling is. U kunt deze pensioenen niet aankopen bij Zwitserleven PPI. Zwitserleven PPI keert het pensioenkapitaal uit aan de pensioenuitvoerder die u kiest. U spreekt met deze pensioenuitvoerder het aantal termijnen per jaar af.

Heeft u gekozen voor het aankopen van pensioen met de ZekerheidZwitch? Dan heeft u deze pensioenen al aangekocht bij Zwitserleven. Door het aankopen van pensioen vanuit het pensioenkapitaal is er op de pensioendatum minder of geen pensioenkapitaal over.

## Artikel 33 - Hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen

De hoogte van ouderdomspensioen en partnerpensioen hangt af van:

- de hoogte van het pensioenkapitaal dat u op de pensioendatum met het pensioenkapitaal aankoopt op de pensioendatum;
- uw keuze voor een vast of variabel pensioen;
- de tarieven die op de pensioendatum gelden voor aankoop van ouderdomspensioen en partner-pensioen bij Zwitserleven of een andere pensioenuitvoerder;
- of er ook een partnerpensioen aangekocht moet worden naast het ouderdomspensioen. Als er geen partnerpensioen moet worden aangekocht dan is het hele pensioenkapitaal beschikbaar voor de aankoop van ouderdomspensioen;
- hoeveel partnerpensioen u aankoopt naast het ouderdomspensioen;
- of u kiest voor een ouderdomspensioen en partnerpensioen dat aan het begin hoger is en daarna lager.

## Artikel 34 - Andere verhouding ouderdomspensioen en partnerpensioen

### 34.1 Pensioenkapitaal

U koopt met uw pensioenkapitaal op de pensioendatum ouderdomspensioen en een partnerpensioen aan in de verhouding 100:70. Dat betekent dat het partnerpensioen 70% is van uw ouderdomspensioen.

U kunt ook kiezen voor een andere verhouding tussen deze pensioenen. Dus een hoger ouderdomspensioen en een lager partnerpensioen. Of omgekeerd. Wij noemen dit het ruilen van pensioen. U moet uw keuze vóór de pensioendatum schriftelijk doorgeven. U kunt niet meer terugkomen op uw ruilkeuze.

Wordt het partnerpensioen lager door de ruil? Dan heeft u toestemming van uw partner nodig. Kiest u voor een hoger partnerpensioen? Dan mag het partnerpensioen na de ruil niet hoger zijn dan 70% van uw laatst vastgestelde pensioengrondslag.

De ruil vindt plaats op basis van de ruilfactoren en voorwaarden van de pensioenuitvoerder waar u uw pensioen aankoopt op de pensioendatum. Deze ruilfactoren gelden maar voor een bepaalde periode. Deze factoren kunnen afwijken van de ruilfactoren die op uw pensioendatum gelden bij Zwitserleven.

### 34.2 Eerder aangekocht ouderdomspensioen en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch

Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan vindt de ruil plaats op basis van de ruilfactoren van Zwitserleven. In de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch leest u hier meer over. Deze ruilfactoren gelden maar voor een bepaalde periode.

## Artikel 35 - Eerder met pensioen

### 35.1 Eerder met pensioen

U kunt (een deel van) uw pensioen eerder laten ingaan. Dit betekent dat (een deel van) uw pensioenkapitaal dan vóór de pensioenrichtdatum voor u beschikbaar komt.

Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan wordt het aangekochte ouderdomspensioen opnieuw berekend. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het ouderdomspensioen wordt lager als u eerder met pensioen gaat. Uw partner ontvangt het aangekocht partnerpensioen als u overlijdt na de vervroegde pensioendatum. De hoogte van het aangekocht partnerpensioen aangekocht vanuit ZekerheidZwitch wijzigt niet.

U kunt uw pensioen eerder in laten gaan tot zijn vroegst op de eerste dag van de maand waarin u 55 jaar wordt. Als u eerder met pensioen wilt dan de pensioenrichtdatum, dan geeft u ons dit schriftelijk door.

### 35.2 Regels

De regels voor het eerder in laten gaan van (een deel van) uw pensioen zijn:

- Wij ontvangen uw verzoek om uw pensioen eerder in te laten gaan minimaal 3 maanden vóór de datum waarop u het in wilt laten gaan.
- U kunt maximaal 2 maal een deel van uw pensioen eerder in laten gaan. Wilt u daarna de rest van uw pensioen eerder in laten gaan? Dan kan dat. Maar dan geldt dit wel voor al het pensioen dat nog niet is ingegaan.
- Wilt u eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd (een deel van) uw pensioen in laten gaan? Dan kan dit alleen als uw inkomsten als werknemer of als ondernemer met hetzelfde bedrag verminderen. Het pensioen dat eerder ingaat vervangt daarmee de inkomsten als werknemer of als ondernemer. U stuurt ons schriftelijk een verklaring waarin u aangeeft in welke mate u stopt met werken. Totdat u de AOW-leeftijd bereikt moet u elke wijziging in de mate waarin u werkt aan ons doorgeven.
- Heeft uw partner vóór uw pensioendatum recht op een partnerpensioen? Dan heeft u toestemming nodig van uw partner.
- Heeft u er voor gekozen om uw pensioen eerder in te laten gaan? Dan kunt u daar later niet meer op terugkomen.

## Artikel 36 - Later met pensioen

### 36.1 Later met pensioen

U kunt (een deel van) uw pensioen later laten ingaan. Dit betekent dat (een deel van) uw pensioenkapitaal maximaal één jaar ná de pensioenrichtdatum voor u beschikbaar komt. Daarna kunt u uw pensioen iedere keer voor één jaar uitstellen.

Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan wordt het aangekochte ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum opnieuw berekend. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt hoger als u later met pensioen gaat. Als u overlijdt voor de latere pensioendatum, dan vervalt het aangekochte partnerpensioen zonder waarde.

Uw pensioen moet uiterlijk vijf jaar na de eerste dag van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt ingaan. Wilt u later met pensioen? Geef dit dan schriftelijk aan ons door.

### 36.2 Regels

De regels voor het later in laten gaan van (een deel van) uw pensioen zijn:

- U laat ons uiterlijk 3 maanden vóór de pensioenrichtdatum weten dat u later met pensioen wilt gaan. Heeft u uw pensioen al uitgesteld? Dan ontvangen wij uw nieuwe verzoek uiterlijk 3 maanden van te voren.
- U kunt uw pensioen niet uitstellen als u in de wachttijd zit en recht heeft op doorbetaling van uw loon. Uitstel is ook niet mogelijk als u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
- U kunt alleen (een deel van) uw pensioen later in laten gaan als u voor het overige deel blijft doorwerken. U stuurt ons hiervoor een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft in welke mate u blijft doorwerken. Stel dat u bijvoorbeeld 40% van uw pensioen wilt laten ingaan en de andere 60% van uw pensioen wilt uitstellen. In dat geval moet u ten opzichte van de situatie vóór uitstel minimaal voor 60% blijven doorwerken.
- Als u een deel van uw pensioen uitstelt, dan betekent dit dat het andere deel van uw pensioen op de pensioenrichtdatum ingaat. Na het eerste uitstel kunt u er opnieuw voor kiezen om weer een deel van uw pensioen uit te stellen terwijl de rest ingaat. In totaal kunt u op deze manier 2 maal een deel van uw pensioen in laten gaan. Daarna moet de rest van uw pensioen ingaan. Tussen de momenten waarop een deel van uw pensioen in gaat ligt minimaal één jaar. Het is niet mogelijk om een ingegaan pensioen weer opnieuw uit te stellen.
- Als u (een deel van) uw pensioen uitstelt, dan kunt u afzien van partnerpensioen voor de pensioendatum. U heeft hiervoor toestemming van uw partner nodig.
- Uitstel is alleen mogelijk zolang het aan te kopen ouderdomspensioen en partnerpensioen inclusief het ouderdoms- en partnerpensioen aangekocht vanuit ZekerheidZwitch niet meer bedraagt dan het fiscaal maximum. Meer hierover leest u in het hoofdstuk ‘Fiscale aspecten’.

Heeft u (een deel van) uw pensioen al uitgesteld en voldoet u daarna niet meer aan de regels? Dan mag u uw pensioen niet meer verder uitstellen. Uw pensioen gaat vanaf dat moment geheel in.

### 36.3 Voortzetting deelneming tijdens uitstel

Neemt u nog deel aan de pensioenregeling op het moment dat u uw pensioen uitstelt? En blijft u bij uw werkgever doorwerken? Dan blijft u een pensioenkapitaal opbouwen en de uitkering voor uw partner en/of kinderen blijft verzekerd. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid blijft tijdens het uitstel alleen verzekerd tot het moment waarop u de AOW-leeftijd bereikt.

## Artikel 37 - Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen

### 37.1 Hoger ouderdomspensioen en partnerpensioen aan het begin

U kunt met uw pensioenkapitaal op de pensioendatum kiezen voor ouderdomspensioen en partnerpensioen dat aan het begin hoger is en daarna lager. Wij noemen dit variëren van de hoogte van uw pensioen. U bepaalt samen met ons de duur van de hoge en de lage uitkering.

De verhouding tussen de hoogste en de laagste uitkering is maximaal 100:75. Dit betekent dat de laagste uitkering op jaarbasis niet lager mag zijn dan 75% van de hoogste uitkering op jaarbasis.

Kiest u er voor om de hoogte van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen te laten variëren? Dan blijft de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen gelijk.

Heeft u gekozen voor het aankopen van pensioen met de ZekerheidZwitch? Dan kunt u op de pensioendatum kiezen voor een ouderdomspensioen dat aan het begin hoger is en daarna lager. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het partnerpensioen vanuit de ZekerheidZwitch kan niet in hoogte variëren.

### 37.2 Vervroegen ingangsdatum vóór AOW-leeftijd

Laat u uw pensioen eerder dan uw AOW-leeftijd ingaan? Dan heeft u een extra mogelijkheid om de hoogte van het ouderdomspensioen en partnerpensioen te variëren. U mag dan in de jaren tussen de pensioendatum en de datum waarop u uw AOW-leeftijd bereikt een extra bedrag aan hoger ouderdomspensioen en partnerpensioen ontvangen. Dit heeft wel tot gevolg dat uw ouderdomspensioen en partnerpensioen daarna lager is.

Het extra bedrag dat u in die jaren tot het bereiken van de AOW-leeftijd mag ontvangen is tweemaal de voor die jaren geldende zelfstandige AOW-uitkering voor gehuwden plus vakantietoeslag. Het extra bedrag telt niet mee voor de maximale verhouding 100:75.

Heeft u gekozen voor het aankopen van pensioen met de ZekerheidZwitch? Dan kunt u op de pensioendatum kiezen voor een ouderdomspensioen dat aan het begin hoger is en daarna lager. Het partnerpensioen vanuit de ZekerheidZwitch kan niet in hoogte variëren.

### 37.3 Regels

De regels voor het variëren van de hoogte van het ouderdomspensioen en partnerpensioen zijn:

- U laat ons uiterlijk 3 maanden vóór de pensioendatum weten of u de hoogte van uw pensioen wilt laten variëren.
- Uw partner heeft hiervoor toestemming gegeven.

Heeft u er voor gekozen om de hoogte van uw pensioen te laten variëren? Dan kunt u daar later niet meer op terugkomen.

### 37.4 Einde partnerrelatie

Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen? Of op een bijzonder partnerpensioen? Dan kan uw ex-partner de hoogte van het ouderdomspensioen of het bijzonder partnerpensioen niet in hoogte laten variëren.

Hoofdstuk 8 U en uw partner gaan uit elkaar

# Artikel 38 - Bijzonder partnerpensioen

### 38.1 U en uw partner gaan uit elkaar vóór de pensioendatum

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner aanspraak op een bijzonder partnerpensioen. U of uw partner geven het einde van de partnerrelatie zo snel mogelijk rechtstreeks aan Zwitserleven door. Beëindiging van een samenlevingscontract of gezamenlijke huishouding nemen wij aan als u dit schriftelijk aan kunt tonen. Ook moeten wij een mededeling van de beëindiging via mijnpensioen.zwitserleven.nl ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van een te late aanmelding van een scheiding.

### 38.2 Hoogte bijzonder partnerpensioen

*U en uw partner gaan uit elkaar vóór de pensioendatum en u overlijdt vóór de pensioendatum*

Op de datum van scheiding administreren we de aanwezige beleggingseenheden alsof het een aparte aanspraak is. De samenstelling van de beleggingen en de waarde hiervan kan echter nog steeds wijzigen door de keuzes die u maakt voor de gehele beleggingswaarde en de koersontwikkelingen. Overlijdt u vóór de pensioendatum? Dan komt voor uw ex-partner de waarde van die beleggingseenheden op het moment van overlijden beschikbaar om hiermee bijzonder partnerpensioen aan te kopen.

*U en uw partner gaan uit elkaar vóór de pensioendatum en u overlijdt ná de pensioendatum*

Uw ex-partner heeft recht op een deel van het pensioenkapitaal voor bijzonder partnerpensioen. Op de pensioendatum wordt voor de beleggingswaarde die is ontstaan uit de beleggingswaarde die is opgebouwd tot de scheiding een ouderdomspensioen en een partnerpensioen gekocht. Het partnerpensioen dat wordt aangekocht op de pensioendatum komt toe aan uw ex-partner bij uw overlijden.

Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner bestaat dan ook uit het partnerpensioen dat tot het einde van de partnerrelatie is aangekocht.

Blijft u na het einde van de partnerrelatie pensioenen met de ZekerheidZwitch aankopen? Een deel van het pensioenkapitaal is bedoeld voor een verevend ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het partnerpensioen dat u met dit deel van het pensioenkapitaal aankoopt vormt ook een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

*U en uw partner gaan uit elkaar ná uw pensioendatum en u overlijdt ná de pensioendatum*

Gaan u en uw partner uit elkaar nadat u met pensioen bent gegaan? En heeft u met uw beleggingen partnerpensioen gekocht? Dan blijft uw ex-partner recht houden op dit partnerpensioen als u overlijdt.

Heeft u gekozen voor het aankopen van ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum? Het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner bestaat dan ook uit het partnerpensioen dat eerder is aangekocht.

### 38.3 Ingang en einde uitkering bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner ontvangt bijzonder partnerpensioen op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. De uitkering eindigt op de dag dat uw ex-partner overlijdt.

### 38.4 Afwijkende afspraken

Willen u en uw ex-partner afwijkende afspraken maken? Dan legt u dat schriftelijk vast in:

- de huwelijkse voorwaarden;
- het echtscheidingsconvenant;
- de voorwaarden van het partnerschap; of
- de overeenkomst van de beëindiging van het partnerschap.

Voor iedere afwijkende afspraak geldt dat wij daar pas aan gebonden zijn als wij met de afwijkende afspraak akkoord zijn gegaan.

### 38.5 U krijgt een nieuwe partner

Krijgt u een nieuwe partner en neemt u nog deel aan deze pensioenregeling? Dan krijgt uw nieuwe partner een aanspraak op partnerpensioen. U leest hierover meer in het hoofdstuk 'Overlijden', artikel 'Partnerpensioen'. Bij de berekening van het partnerpensioen voor uw nieuwe partner gaan wij uit van het aantal jaren vanaf de datum van scheiding tot aan de pensioenrichtdatum.

Gaat u uit dienst en komt u daarna te overlijden? Dan vervalt het partnerpensioen en heeft uw nieuwe partner recht op restitutie van de opgebouwde beleggingswaarde vanaf de datum van scheiding. Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan vervalt ook het aangekochte partner- pensioen.

### 38.6 Waardeoverdracht

Gaat u de waarde van uw pensioen overdragen nadat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan? Op het moment van waardeoverdracht berekent Zwitserleven het bedrag dat nodig is voor het verzekeren van het bijzonder partnerpensioen vóór de pensioendatum. Dit bedrag verrekenen wij met de waarde van uw beleggingen. Uw ex-partner krijgt van Zwitserleven een opgave van het bijzonder partnerpensioen waar hij of zij recht op heeft. De resterende beleggingswaarde kunt u dan overdragen.

Heeft u pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan is een deel van het aangekochte partnerpensioen mogelijk een bijzonder partnerpensioen na pensioendatum voor uw ex-partner. Dit deel van het aangekochte partnerpensioen blijft ook achter bij Zwitserleven. De waarde van het overige deel van het aangekochte partnerpensioen kunt u dan overdragen.

## Artikel 39 - Verevening ouderdomspensioen

### 39.1 Verevening ouderdomspensioen

Verevening betekent verdelen van het ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft standaard recht op de helft van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft ook recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u eerder heeft aangekocht met de ZekerheidZwitch. Dit geldt in de volgende situaties:

- uw huwelijk wordt beëindigd door echtscheiding;
- ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed;
- beëindiging van uw geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden, vermissing of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

De datum van scheiding is de datum waarop uw scheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand of het huwelijksgoederenregister. Er is geen recht op verevenen als u uw samenlevingscontract of gezamenlijke huishouding beëindigt.

### 39.2 Hoogte verevend ouderdomspensioen

Bij verevening administreren wij de beleggingseenheden die zijn opgebouwd vanaf het begin van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap (indien dit na het begin van de deelname is gesloten) tot het tijdstip van uw scheiding alsof het een aparte aanspraak is. De samenstelling van de beleggingen en de waarde hiervan kan echter nog steeds wijzigen door de keuzes die u maakt voor de gehele beleggingswaarde en de koersontwikkelingen.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van deze beleggingswaarde. Bent u in leven op de pensioendatum? Dan koopt u met dit deel ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Hij of zij ontvangt dit van u op het moment dat u ook ouderdomspensioen krijgt.

Heeft u gekozen voor het aankopen van pensioenen met de ZekerheidZwitch? Het verevend ouderdomspensioen voor uw ex-partner bestaat dan ook uit het ouderdomspensioen dat tot het einde van de partnerrelatie is aangekocht.

Blijft u na het einde van de partnerrelatie een ouderdomspensioen aankopen met de ZekerheidZwitch? Een deel van het pensioenkapitaal is bedoeld voor een verevend ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Het ouderdomspensioen dat u met dit deel van het pensioenkapitaal aankoopt vormt ook een verevend ouderdomspensioen voor uw ex-partner.

Het is ook mogelijk dat wij het verevend ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uitkeren. Hiervoor moet u of uw ex-partner het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ ingevuld naar ons opsturen. Dit kan alleen als wij het formulier binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding hebben ontvangen.

Verevening van het ouderdomspensioen vindt plaats onder de voorwaarden van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

### 39.3 U en uw partner gaan uit elkaar na de pensioendatum

Gaan u en uw partner uit elkaar nadat u met pensioen bent gegaan? En heeft u met uw pensioenkapitaal ouderdomspensioen gekocht? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van dit ouderdomspensioen.

Heeft u gekozen voor het aankopen van ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum met de ZekerheidZwitch? Het verevend ouderdomspensioen voor uw ex-partner bestaat dan ook uit de helft van het eerder aangekochte ouderdomspensioen.

### 39.4 Ingang en einde uitkering verevend ouderdomspensioen

Hebben wij het formulier voor de verdeling van het pensioen op tijd ontvangen? Dan ontvangt uw ex-partner de maandelijkse uitkering van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen op de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen. Of vanaf het moment van scheiding, als u na de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen gaat scheiden. De uitkering hiervan gaat echter niet eerder in dan op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop wij het meldingsformulier hebben ontvangen.

Uw ex-partner ontvangt het verevende ouderdomspensioen tot de dag waarop u overlijdt. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, eindigt de uitkering aan het einde van die maand. U krijgt dat deel dan ook. Het recht op uitbetaling aan uw ex-partner eindigt ook als wij de schriftelijke mededeling van beiden hebben ontvangen, dat u met elkaar hertrouwd bent. Of als u beiden zich hebben verzoend na scheiding van tafel en bed.

### 39.5 Overzicht

U en uw ex-partner ontvangen een overzicht met de pensioenaanspraken na de scheiding, voor zover deze nog niet zijn ingegaan.

### 39.6 Afwijkende afspraken

Willen u en uw ex-partner afwijken van de verevening van het ouderdomspensioen? Dan moeten u en uw ex-partner dit schriftelijk vastleggen in:

- de huwelijkse voorwaarden;
- het echtscheidingsconvenant;
- de voorwaarden van het geregistreerde partnerschap; of
- de overeenkomst van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Voor iedere afwijkende afspraak geldt dat wij daar pas aan gebonden zijn als wij met de afwijkende afspraak akkoord zijn gegaan. Ook moeten wij binnen twee jaar na de scheiding een afschrift van die overeenkomst én het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdoms-pensioen' hebben ontvangen. De gebondenheid geldt dan voor de periode gelegen ná de ontvangst van die documenten.

## Artikel 40 - Conversie van pensioen

Conversie betekent dat u en uw ex-partner ervoor kunnen kiezen de waarde van het verevende deel van het ouderdomspensioen samen met de waarde van het bijzonder partnerpensioen om te zetten naar een pensioenkapitaal op het leven van uw ex-partner. Uw ex-partner heeft dan een zelfstandig recht op de waarde van de beleggingen voor het verevende deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen.

Heeft u gekozen voor de ZekerheidZwitch? En bestaan de aangekochte pensioenen ook uit een verevend ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner? Dan bestaat het zelfstandig recht van uw ex-partner ook uit de waarde van dit verevend ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen

Conversie is mogelijk als u dit schriftelijk, met het oog op de scheiding, met uw ex-partner bent overeen-gekomen.

Hoofdstuk 9 Welke informatie geeft u aan ons door

## Artikel 41 - Aanleveren van gegevens

Voor een goede uitvoering van de pensioenregeling hebben wij informatie van u nodig.

U informeert ons binnen 3 maanden:
- als u een partner krijgt;
- als uw partner overlijdt;
- als u gaat scheiden of gaat scheiden van tafel en bed;
- als u uw geregistreerd partnerschap of samenlevingscontrac of gezamenlijke huishouding beëindigt;
- bij de geboorte of adoptie van een kind;
- bij de start en einde van de zorg voor een stief- of pleegkind;
- bij het overlijden van een kind, stief- of pleegkind;
- bij het krijgen, wijzigen of beëindigen van een recht op een WW-uitkering;
- over een verzoek om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
- nadat u een beschikking ontvangt van het UWV over het krijgen, wijzigen of beëindigen van een recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
- over wijzigingen in uw inkomen en werk als u arbeidsongeschikt bent;
- bij een voorkeur voor een variabele pensioenuitkering;
- als u wilt kiezen voor de ZekerheidZwitch;
- over uw nieuwe woonadres in het buitenland.

U levert deze gegevens en andere wijzigingen aan via mijnpensioen.zwitserleven.nl. Hiervoor gelden de "Gebruikersvoorwaarden deelnemer mijnpensioen.zwitserleven.nl". Als uw (ex)-partner toestemming moet geven voor een wijziging, dan kan dit ook via mijnpensioen.zwitserleven.nl.

U geeft de gegevens schriftelijk door als:
- dit is bepaald in dit pensioenreglement;
- in wet- of regelgeving is bepaald dat de gegevens schriftelijk moeten worden verstrekt;
- de gegevens niet via mijnpensioen.zwitserleven.nl kunnen worden verstrekt.

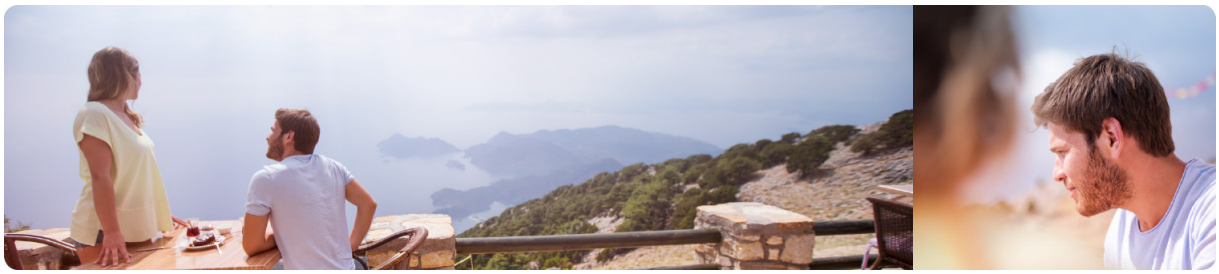
## Artikel 42 - Gevolgen onjuiste of onvolledige aanlevering van gegevens

De verzekeringen bij Zwitserleven baseren we op de gegevens die u aanlevert. Levert u de gegevens onjuist, niet of te laat aan bij ons of uw werkgever? Dan zijn uw pensioenaanspraken niet of niet volledig verzekerd. De aanspraak of de uitkering kan lager zijn dan Zwitserleven in eerste instantie aan u heeft laten weten.

## Artikel 43 - Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens kunnen wij gebruiken om:
- overeenkomsten te sluiten en om die te kunnen uitvoeren;
- statistisch onderzoek te doen;
- te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
- fraude te voorkomen en te bestrijden;
- te voldoen aan de wet;
- de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
- u aanbiedingen te doen.

Zwitserleven PPI en Zwitserleven horen bij de groep van ondernemingen van VIVAT Verzekeringen (handelsnaam van VIVAT N.V.). VIVAT Verzekeringen is binnen deze groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Uw schade- en verzekeringsgegevens wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op zwitserleven.nl voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op verzekeraars.nl.



Hoofdstuk 10 Welke informatie ontvangt u van ons

## Artikel 44 - Informatie aan u

Start u met deelnemen aan de pensioenregeling? U ontvangt dan binnen 3 maanden de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling en de uitvoering daarvan.

Wijzigt de pensioenregeling? Dan informeren wij u binnen 3 maanden.

Bent u deelnemer? Dan ontvangt u ieder jaar een overzicht met hierop:
- de waarde van de beleggingsrekening;
- uw pensioenaanspraken;
- de te bereiken pensioenaanspraken in deze pensioenregeling; en
- de factor A. Hiermee kunt u de hoogte van de aftrek van uw lijfrentepremie bepalen.

Heeft u gekozen voor de ZekerheidZwitch? Dan ontvangt u ook ieder jaar van ons een overzicht met een voorbeeld van de hoogte van het met uw pensioenkapitaal aan te kopen variabel ouderdoms- en partnerpensioen. Belegt u volgens ProfielBeleggen met een voorzichtig beleggerprofiel? En gaat u uw pensioenkapitaal vóór de pensioendatum met de ZekerheidZwitch volledig omzetten in ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum? Dan ontvangt u geen overzicht.

Wilt u kiezen voor de ZekerheidZwitch? Dan ontvangt u:
- een voorbeeld van de hoogte van het met de ZekerheidZwitch aan te kopen ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum; en
- een voorbeeld van het pensioenkapitaal en een voorbeeld van de daarmee aan te kopen pensioenen op de pensioenrichtdatum.

Bent u gewezen deelnemer? Dan ontvangt u een overzicht van de waarde van uw pensioen en uw pensioenaanspraken:
- bij einde van uw deelname vóór de pensioenrichtdatum; en
- één keer in de vijf jaar na einde van uw deelname.

Bent u pensioengerechtigde? Dan ontvangt u bij ingang van uw pensioen en vervolgens jaarlijks een overzicht van uw pensioenrecht(en). Wilt u op uw pensioendatum een variabel pensioen? U ontvangt dan informatie over de hoogte, gevolgen en risico’s bij een variabel pensioen.

## Artikel 45 - Informatie aan uw (ex)-partner of kind

Heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner bij het einde van de partnerrelatie een overzicht van (de waarde van) het bijzonder partnerpensioen. Daarna ontvangt de ex-partner dit overzicht eens in de vijf jaar.

Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen? Dan ontvangt uw ex-partner hiervan een bevestiging.

Ontvangt uw (ex)-partner of kind na uw overlijden van ons een pensioen? Dan sturen wij uw (ex)-partner of kind een overzicht van de waarde van het pensioen. Daarna ontvangt uw (ex)-partner of kind dit overzicht eens in de vijf jaar.

## Artikel 46 - Informatie op verzoek

Wilt u of uw ex-partner extra informatie? Neem dan contact met ons op. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

- informatie over de beleggingen en de beleggingsmogelijkheden, uw beleggerprofiel en de kosten in verband met het beleggen;
- een voorbeeld van het te bereiken pensioenkapitaal op de pensioendatum; Heeft u gekozen voor de ZekerheidZwitch? Dan wordt hiermee rekening gehouden bij dit voorbeeld;
- een voorbeeld van het aan te kopen pensioen op de pensioendatum;
- een voorbeeld van het pensioen na pensioendatum dat u met de ZekerheidZwitch kan aankopen;
- de gevolgen van uitruil.

Het pensioenkapitaal staat op een beleggingsrekening. Vooraf staat niet vast hoeveel de beleggingen opbrengen. De beleggingsresultaten komen voor uw rekening. Daarom wijkt uw definitieve pensioen-uitkering af van de voorbeeld pensioenuitkering.

Op uw verzoek of op verzoek van uw ex-partner verstrekt Zwitserleven:

- de uitvoeringsovereenkomst; en
- het jaarverslag en de jaarrekening van Zwitserleven PPI of Zwitserleven.

Wij verstrekken aan vertegenwoordigers van u of uw ex-partner alleen informatie die niet persoons-gebonden is.

Als de wet- en/of regelgeving dit toestaat, dan kan Zwitserleven kosten in rekening brengen voor het op verzoek verstrekken van informatie.

## Artikel 47 - Wijze van informatieverstrekking

U ontvangt de informatie van ons schriftelijk. U kunt er voor kiezen om informatie via mijnpensioen.zwitserleven.nl te ontvangen.

Heeft u gekozen voor informatie via mijnpensioen.zwitserleven.nl? Dan versturen wij u in sommige gevallen informatie toch schriftelijk. Wij doen dit als:

- wij merken dat de informatie niet via mijnpensioen.zwitserleven.nl bij u aankomt;
- in wet- of regelgeving is bepaald dat de informatie schriftelijk moeten worden verstrekt.

Beschikken wij niet over uw juiste woonadres? En maken wij hierdoor extra kosten? Dan kunnen wij deze kosten bij u in rekening brengen.

Hoofdstuk 11 Fiscale aspecten

## Artikel 48 - Maximum van de pensioenen

Uw pensioen mag volgens de fiscale wet- en regelgeving niet boven een bepaald maximum uitkomen. Meer informatie over deze fiscale maxima en de uitzonderingen daarop leest u op zwitserleven.nl/fiscaal. U kunt deze informatie ook opvragen bij Zwitserleven.

Is het opgebouwde pensioenkapitaal zo hoog dat er na aankoop van het fiscaal maximale pensioen nog waarde over is? Dan gaat het bedrag dat overblijft naar Zwitserleven PPI.

## Artikel 49 - Toetsmomenten

Heeft uw werkgever de pensioenpremie afgestemd op een fiscaal maximaal pensioen? Dan gelden vanuit de fiscale wet- en regelgeving bijzondere regels. Eerst wordt op een toetsmoment gekeken hoe hoog de opgebouwde waarde van uw pensioenkapitaal is. Op basis daarvan bepalen wij hoe hoog de aan te kopen pensioenen zijn op dat moment. Hierbij geldt dat de aan te kopen pensioenen onder een bepaald maximum blijven. Dit maximum is gelijk aan:

- een optimaal pensioen dat is opgebouwd volgens het middelloonstelsel, inclusief toeslag; of
- een optimaal pensioen dat is opgebouwd volgens het eindloonstelsel. Het opbouwpercentage voor ouderdoms- en partnerpensioen moet worden verlaagd met het percentage dat is ingebouwd om rekening te houden met de carrièreontwikkeling.

Onder een optimaal pensioen verstaan wij een pensioen waarbij rekening gehouden wordt met de maximale fiscaal toegestane opbouwmogelijkheden. De toetsing vindt plaats op basis van de tarieven van Zwitserleven. Ook bij een uitgaande waardeoverdracht is dat het geval.

De toetsmomenten zijn:

- bij elke waardeoverdracht;
- bij onderlinge ruil van pensioen;
- bij uw overlijden vóór de pensioendatum;
- bij echtscheiding of beëindiging van de partnerrelatie vóór de pensioendatum;
- bij uw emigratie vóór de pensioendatum;
- bij een relevante wijziging van de fiscale wetgeving;
- op elke feitelijke ingangsdatum van elk soort pensioen.

Is het opgebouwde pensioenkapitaal op het toetsmoment zo hoog dat er na aankoop van het fiscaal maximale pensioen nog waarde over is? Dan gaat het meerdere naar de uitvoerende pensioenuitvoerder. Bij waardeoverdracht is dat de overdragende pensioenuitvoerder.

## Artikel 50 - Belastingen en heffingen

Dit is een pensioenregeling als bedoeld in de Wet op de loonbelasting.

Degene die recht heeft op de pensioenuitkeringen, betaalt hierover belastingen en/of heffingen. Dat kunt u zijn, of een andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. De pensioenuitvoerder is wettelijk verplicht om de loonheffingen op de pensioenuitkeringen in te houden. Deze loonheffingen betaalt de pensioenuitvoerder vervolgens aan de Belastingdienst. Degene die de pensioenuitkeringen ontvangt, ontvangt ieder jaar een jaaropgave van ons. Daarin staat hoeveel pensioen is uitgekeerd en hoeveel loonheffing hierop is ingehouden.

Het kan zijn dat Zwitserleven PPI of Zwitserleven wettelijk verplicht is om een heffing, belasting of een boete die u moet betalen voor te schieten. Dat is het geval bij schending van de fiscale voorwaarden. Denkt u hierbij aan de revisierente die u moet betalen als u uw pensioen niet tijdig aankoopt op de pensioendatum. Afhankelijk van het geval moet u, of de andere aanspraakgerechtigde of pensioengerechtigde, dit bedrag aan ons terug betalen. Het kan zijn dat over dit bedrag nog wettelijke rente aan ons betaald moet worden.

## Artikel 51 - Tijdig aankopen pensioen en gevolgen niet tijdig aankopen pensioen

### 51.1 Tijdig aankopen pensioen

Op de pensioendatum komt uw pensioenkapitaal beschikbaar. Hiermee koopt u een ouderdoms- en partnerpensioen aan. Dit moet u doen binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is in ieder geval zes maanden. Op uw verzoek kan de belastinginspecteur de redelijke termijn verlengen. Dat doet hij alleen als er in uw situatie bijzondere omstandigheden waren waardoor u niet in staat was om op tijd uw pensioen aan te kopen.

### 51.2 Gevolgen niet tijdig aankopen pensioen

Als de redelijke termijn is verstreken, dan heeft dit gevolgen. Zwitserleven PPI houdt dan 52% loonbelasting in op uw beleggingswaarde en draagt deze af aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst een aanslag in de inkomstenbelasting voor de revisierente (een soort boeterente) die u moet betalen. Deze revisierente bedraagt standaard 20% van de beleggingswaarde. Zwitserleven PPI is tegenover de Belastingdienst aansprakelijk voor deze revisierente. Daarom houdt Zwitserleven PPI ook de revisierente in op de beleggingswaarde en reserveert deze. Voor het restant van de beleggingswaarde moet u nog steeds een pensioen aankopen.

Kunt u aantonen dat u de volledige revisierente aan de Belastingdienst heeft betaald? Dan komt de gereserveerde revisierente weer ter beschikking voor de aankoop van pensioen. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een definitieve aanslag van de Belastingdienst te overleggen waaruit blijkt dat deze nul is.

Zwitserleven PPI werkt na het verstrijken van de redelijke termijn alleen mee aan een eventuele overdracht van het pensioenkapitaal naar een andere pensioenuitvoerder voor de aankoop van pensioen, zodra Zwitserleven PPI niet meer aansprakelijk is. Dit betekent dat u een vrijwarende beschikking van de Belastingdienst aan Zwitserleven PPI moet overleggen.

### 51.3 Voorkomen gevolgen

Koopt u met uw pensioenkapitaal niet tijdig uw pensioen aan? Dan gelden de fiscale gevolgen zoals omschreven in het vorige lid. Om dit te voorkomen koopt Zwitserleven vlak vóór de zevende maand na de pensioendatum pensioen voor u aan.

Hoofdstuk 12 Overige bepalingen

# Artikel 52 - Voorbehoud werkgever

### 52.1 Wijziging pensioenovereenkomst

Uw werkgever kan de pensioenovereenkomst wijzigen zonder uw goedkeuring. Dit kan alleen als uw werkgever zo'n groot belang heeft bij de wijziging, dat het redelijk is dat uw belang hiervoor opzij wordt geschoven. Dit kan het geval zijn:

- als uw werkgever niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit moet wel blijken uit een verklaring van een accountant;
- als de (fiscale) wet- en regelgeving zo ingrijpend wijzigt dat een wijziging van de pensioen-overeenkomst noodzakelijk is;
- als de Belastingdienst niet akkoord gaat met de inhoud van de pensioenregeling of een wijziging hiervan. Deze regeling zal dan met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum worden aangepast, zodat de regeling voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde normen. De pensioenregeling dient vóór ingang of vóór een wijziging door de werkgever te worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

### 52.2 Wijziging werkgeversbijdrage

Uw werkgever heeft het recht om de bijdrage in de premiebetaling te verminderen of te beëindigen. Dit kan alleen als er sprake is van ingrijpende wijziging van omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw werkgever niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

### 52.3 Mededeling

Wijzigt uw werkgever de pensioenovereenkomst zonder uw toestemming? Of vermindert of beëindigt uw werkgever de bijdrage in de pensioenregeling? Dan laat uw werkgever dit direct schriftelijk aan u én aan ons weten.

### 52.4 Gevolgen

Wijzigt de pensioenovereenkomst? Of de werkgeversbijdrage? Dan heeft dit geen gevolgen voor het tot dat moment opgebouwde pensioenkapitaal.

## Artikel 53 - Wijziging pensioenreglement, tarieven en/of voorwaarden

Wij mogen het pensioenreglement en de bijlagen zonder instemming wijzigen.

Dat mag in ieder geval als:

- het pensioenreglement en/of de bijlagen niet meer voldoen aan wet- en regelgeving. Moet door de gewijzigde wet- en regelgeving ook verplicht het pensioenreglement en de bijlagen worden aangepast? Dan passen wij deze ook aan. Is er geen verplichting om het pensioenreglement en de bijlagen aan te passen aan de gewijzigde wet- en regelgeving? Dan passen wij deze alleen aan als wij vinden dat dit nodig is voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als:
  - de fiscale regels wijzigen en de premiebetalingen of opgebouwde aanspraken zonder aanpassingen op een andere wijze fiscaal behandeld worden;
  - de wetgeving op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen of AOW wijzigt waardoor minder of geen aansluiting meer aanwezig is op de regels zoals afgesproken in deze overeenkomst.
- wij vinden dat marktomstandigheden daar aanleiding voor geven. Van deze marktomstandigheden is in ieder geval sprake als:
  - de winstmarge op onze tarieven over een periode van één jaar meer dan 10% daalt.
  - één of meerdere concurrent(en) gemiddeld 10% hogere of lagere tarieven of kosten hanteren dan Zwitserleven PPI. Met een concurrent bedoelen wij andere premiepensioen-instellingen dan Zwitserleven PPI of andere verzekeraars dan Zwitserleven.
- de AFM of DNB van mening is dat de pensioenregeling niet voldoet en een aanwijzing of boete oplegt en de pensioenregeling niet op een rendabele manier kan worden aangepast dan kunnen wij de uitvoeringsovereenkomst met uw werkgever opzeggen. Tenzij sprake is van premievrij-stelling bij arbeidsongeschiktheid bouwt u vanaf dat moment geen pensioenaanspraken meer op volgens dit pensioenreglement.

Als wij het pensioenreglement wijzigen, dan ontvangt uw werkgever tijdig een bericht van ons. Als het nodig is, past uw werkgever de pensioenovereenkomst met u aan.

## Artikel 54 - Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op uw pensioenregeling.

## Artikel 55 - Afkopen, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen

Volgens dit pensioenreglement ontstaan rechten voor u. Dat is bijvoorbeeld het recht op een pensioenuitkering als u met pensioen bent. En bij uw overlijden ontstaan er rechten voor uw partner en/of kinderen. Zij hebben dan recht op een uitkering van het partner- of wezenpensioen.

Deze rechten kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven. Of een formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden. Dit kan alleen als de Pensioenwet dit toestaat. U kunt bijvoorbeeld niet in plaats van een maandelijkse uitkering, alles in één keer laten uitkeren. Of uw pensioen aan iemand anders overdragen. Of de uitkering op naam van iemand anders zetten. Als u van iemand geld leent, wil deze soms van u de zekerheid hebben dat u die lening ook echt terugbetaalt. U kunt voor deze zekerheid niet het recht op uw pensioenaanspraken of –rechten gebruiken.

## Artikel 56 - Afkoop klein pensioen

Een klein pensioen mag volgens de Pensioenwet worden afgekocht. Een klein pensioen is een pensioenuitkering (bruto) die in het jaar van afkoop op jaarbasis lager is dan het grensbedrag van €474,11 (2018). Heeft u vóór de pensioendatum pensioen met de ZekerheidZwitch aangekocht? Dan heeft u pensioen bij twee pensioenuitvoerders, namelijk Zwitserleven PPI en Zwitserleven. Het grensbedrag geldt per pensioenuitvoerder. Is er sprake van een klein pensioen, dan beoordeelt Zwitserleven PPI of Zwitserleven of zij gebruik maakt van de bevoegdheid om het klein pensioen af te kopen. En daarmee de afkoopwaarde uitkeert.

Op het moment van afkoop berekenen wij hoeveel pensioen u zou ontvangen met de opgebouwde beleggingswaarde op dat moment. Hiervoor gebruiken we de tarieven van Zwitserleven die gelden op het moment van afkoop. Is dit lager dan het grensbedrag, dan mogen we afkopen. Degene die recht heeft op het afkoopbedrag, ontvangt dit in de vorm van een eenmalig bedrag. Het recht op een periodieke uitkering komt hiermee te vervallen. Als gevolg van de afkoop vervallen de pensioenaanspraken.

Wij mogen een klein pensioen afkopen als u:

- gewezen deelnemer wordt. Bij beëindiging van deelname aan deze pensioenregeling bedraagt het aan te kopen ouderdomspensioenpensioen op jaarbasis op de pensioenrichtdatum minder dan het grensbedrag in het jaar van afkoop;
- overlijdt, waardoor er voor uw partner en/of kinderen recht op een partner- en/of wezenpensioen ontstaat;
- met pensioen gaat;
- gaat scheiden. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op het deel van uw opgebouwde waarde dat is bedoeld voor bijzonder partnerpensioen. Wij berekenen dan hoeveel het partnerpensioen voor uw ex-partner zou zijn. De afkoopwaarde van dit partnerpensioen gaat naar uw ex-partner.

Als wij gaan afkopen, ontvangt u hierover binnen zes maanden na de bovenstaande melding een bericht. Als u gewezen deelnemer wordt, dan wachten we twee jaar. Na deze twee jaar informeren wij u binnen zes maanden. De afkoopwaarde keren we uit binnen dezelfde zes maanden.

## Artikel 57 - Uitbetaling pensioen

Wordt het ouderdomspensioen en/of partnerpensioen bij Zwitserleven aangekocht? Dan betaalt Zwitserleven de pensioenen uit in euro's. Zwitserleven maakt de pensioenen alleen over naar een rekening bij een Nederlandse bank of een andere bank binnen de Europese Unie.

Gaat het om een bankrekening bij een bankinstelling die buiten de Europese Unie is gevestigd? Dan moet Zwitserleven hiermee eerst akkoord gaan.

Zwitserleven brengt eventuele bankkosten, die door derden in rekening worden gebracht, op de uitkering in mindering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om transactiekosten voor het uitkeren op een bankrekening buiten Nederland.

Wordt een uitkering niet in ontvangst genomen? Dan vergoeden wij hier later geen rente over.

## Artikel 58 - Oorlogsrisico en terrorismerisico

De overheid kan volgens de Noodwet financieel verkeer bij oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden beperkingen opleggen ten aanzien van uw pensioenregeling of pensioenuitkering.

Raakt u arbeidsongeschikt of overlijdt u door terrorisme? Dan gelden voor de hoogte van vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en de uitkering van partnerpensioen en/of wezenpensioen beperkingen. Deze beperkingen staan in het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschaden N.V. (NHT). Ook het Protocol afwikkeling claims van de NHT is van toepassing.

Het Clausuleblad Terrorismedekking en het Protocol afwikkeling claims van de NHT zijn gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. U vindt deze op terrorismeverzekerd.nl. U kunt de teksten ook opvragen bij Zwitserleven.

## Artikel 59 - Vragen en klachten

### 59.1 Vragen

Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Dan kunt u terecht bij de werknemersdesk van Zwitserleven:

Postbus 5000
1180 KA Amstelveen
020-578 30 70
E-mail: klantenservice@zwitserlevenppi.nl

### 59.2 Interne klachtenprocedure

De werknemersdesk van Zwitserleven is ook het eerste aanspreekpunt voor uw klachten.

Is uw klacht niet naar tevredenheid behandeld? Dan legt u de klacht voor aan de directie van Zwitserleven PPI via klachten@zwitserleven.nl. Of stuur een brief naar:

Zwitserleven PPI
O.v.v. Directieklacht
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen

Meer informatie over de klachtenregeling staat op zwitserleven.nl/klacht.

### 59.3 Externe klachtenprocedure

Lossen wij uw klacht niet naar uw tevredenheid op? Dan kunt u die voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten over de uitvoering van het pensioenreglement. Het Kifid behandelt klachten over pensioenen en andere verzekeringen. Op ombudsmanpensioenen.nl en kifid.nl vindt u hierover meer informatie.

Wordt geen gebruik gemaakt van de klachtenprocedure? Of leidt de klachtenprocedure niet tot een oplossing? Dan kunt u de klacht ook voorleggen aan de rechter.

## Artikel 60 - Onvoorziene omstandigheden

Zijn er onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen die niet beschreven staan in dit pensioen-reglement? Dan proberen wij samen met uw werkgever een oplossing te vinden. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de belangen van alle betrokken partijen.